Euroansa

Società di Mediazione Creditizia

CONTRATTO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA
(stipulato con Persona/e Fisica/che)

DOCUMENTO DI SINTESI	
COMPENSO PER CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA	..... % della somma erogata, pari a € .....
SPESE per perizia documentale di GENIO DILIGENCE	€ .....
DURATA DEL CONTRATTO	..... mesi, senza tacito rinnovo.
DIRITTO DI RECESSO	Diritto di recedere in ogni momento dopo la sottoscrizione del contratto, senza obbligo di motivazione.
PENALE	Nessuna penale è prevista nel contratto.
OBBLIGHI DEL CLIENTE	Presentare la documentazione necessaria per la conclusione dell'affare. Fornire le dichiarazioni in ordine all'esistenza di situazioni pregiudizievoli o all'esistenza di finanziamenti in corso.

TRA

Euroansa S.P.A., con sede in Milano, piazza Cavour n. 7, Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 04526210960, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-1754591, iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi OAM al numero M191 (di seguito anche semplicemente la "**SOCIETÀ**"), in persona del sig. ...., collaboratore regolarmente iscritto nell'Elenco tenuto dall'OAM;

E

Il signor ....., nato a ....., il ....., residente a ..... in via ....., n ..... CF....., documento di identità ..... n ..... rilasciato da ..... in data ..... , n° tel .....(di seguito anche semplicemente il "**CLIENTE**").

Il signor ....., nato a ....., il ....., residente a ..... in via ....., n ..... CF....., documento di identità ..... n ..... rilasciato da ..... in data ..... , n° tel ..... (di seguito anche semplicemente il "**CLIENTE**").

Il signor ....., nato a ....., il ....., residente a ..... in via ....., n ..... CF....., documento di identità ..... n ..... rilasciato da ..... in data ..... , n° tel ..... (di seguito anche semplicemente il "**CLIENTE**").

PREMESSO

- che Euroansa S.p.A. è una **SOCIETÀ** di mediazione creditizia regolarmente iscritta, al numero M191, nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'OAM;

- che è intenzione del **CLIENTE** conferire alla **SOCIETA'** un incarico di consulenza e mediazione creditizia.

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente **CONTRATTO** ha per oggetto l'attività di consulenza e mediazione creditizia, ove dovrà intendersi per:

-- consulenza creditizia: la fornitura al **CLIENTE**, dopo aver assunto adeguate e aggiornate informazioni sulla sua situazione personale e finanziaria e sui suoi obiettivi e preferenze, di una o più raccomandazioni personalizzate in merito a operazioni relative a contratti di credito. La raccomandazione sarà adeguata ai bisogni del **CLIENTE** e alla sua situazione personale e finanziaria affinché possa analizzare le sue operazioni di credito in essere e/o da intraprendere e le esigenze di tutela personali e familiari, allo scopo di prendere decisioni razionali e pianificare consapevolmente gli interventi da effettuarsi. Il servizio sarà erogato secondo le modalità descritte nell'***allegato 5*** al presente contratto da un dipendente/collaboratore di Euroansa SpA in possesso dei requisiti richiesti, così come rilevabile nel documento di presentazione, ***allegato 3***, anche attraverso l'uso di *tool* esplicativi di cui Euroansa S.p.A. si è già dotata, come il c.d. "*Life Maps*". L'attività di consulenza prevede, dopo l'eventuale erogazione del finanziamento, la realizzazione di due incontri nell'anno successivo all'erogazione dello stesso, volti a sviluppare, mantenere, monitorare e modificare nel tempo la pianificazione personale e familiare, mediante strumenti di simulazione che consentano di valutare le conseguenze future delle decisioni assunte nel presente.

-- mediazione creditizia: l'attività finalizzata a mettere in relazione il **CLIENTE** con una Banca o un Intermediario Finanziario al fine della concessione, a favore del **CLIENTE** stesso, di un finanziamento nella forma tecnica precisata nell'articolo seguente.

Art. 2) CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO

Prodotto finanziario richiesto:.....

Capitale richiesto: € ..... (Euro .....)

Durata del finanziamento: ..... Tipologia di tasso : .....

Eventuali altre caratteristiche:.....

Art. 3) COMPENSO PER CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA
Il **CLIENTE** riconoscerà alla **SOCIETÀ**, contestualmente all'erogazione del finanziamento intermediato dalla stessa, un compenso omnicomprensivo pari al .....% della somma erogata, ossia €.....
L'importo di cui al punto precedente dovrà intendersi comprensivo anche dei compensi dovuti alla **SOCIETA'** per l'attività di consulenza dalla medesima prestata così come meglio descritta all'art. 1 del presente Contratto.
Nulla sarà dovuto per l'attività di consulenza e mediazione in caso di mancata erogazione del finanziamento.

La provvigione che il cliente è tenuto a versare al mediatore creditizio viene comunicata all'istituto finanziatore ed è inclusa nel calcolo del TAEG/TEG/ISC.

Art. 4) RIMBORSO SPESE PER PERIZIA DOCUMENTALE
Il **CLIENTE** si impegna a corrispondere direttamente a Genio Diligence S.p.a. le spese per la perizia documentale Genio Diligence nella misura di € ..... o in alternativa a rimborsarle, ex art. 1756 c.c., alla **SOCIETA'.**

Art. 5) DURATA DEL CONTRATTO
Il presente **CONTRATTO** di consulenza e mediazione creditizia ha una durata di ..... mesi dalla data della sua sottoscrizione e pertanto scadrà il ..... Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato senza necessità di disdetta da entrambe le parti. Viene quindi escluso ogni tipo di rinnovo tacito.

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

Art. 6) RECESSO
Il **CLIENTE** ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità alcuna e senza doverne specificare il motivo, in ogni momento prima dell'erogazione del finanziamento richiesto.

Art. 7) OBBLIGHI DELLA SOCIETA'
La **SOCIETÀ** ha l'obbligo di:
- disaminare e predisporre la pratica di finanziamento sulla base del profilo economico e di rischio del **CLIENTE**, adeguando l'attività di istruttoria sulle informazioni rilevanti concernenti la situazione del **CLIENTE**, su ogni bisogno particolare che lo stesso ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del **CLIENTE** per la durata del contratto di finanziamento;
- comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede, tenendo conto dei diritti e degli interessi del **CLIENTE** , nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di ogni altra normativa vigente;
- fornire la propria assistenza fino al perfezionamento dell'operazione;
- ritirare, per conto del cliente, la copia dell'atto notarile relativo al finanziamento intermediato;
- rispettare il segreto professionale;
- comunicare alle parti, ex art.1759 C.C., le circostanze ad essa note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione dello stesso.

Art. 8) OBBLIGAZIONI CONNESSE AL CONTRATTO
Il **CLIENTE** prende atto che in relazione alle obbligazioni connesse al contratto, la **SOCIETÀ** non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle Banche o agli altri Intermediari Finanziari interessati dalla **SOCIETÀ**, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nell'erogazione del finanziamento richiesto.
Il **CLIENTE** prende altresì atto che il ricorso alla mediazione creditizia non garantisce l'erogazione del finanziamento richiesto pertanto la **SOCIETA'** non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell'operato delle Banche e degli altri Intermediari Finanziari, anche nell'ipotesi in cui il finanziamento richiesto non venisse concesso. L'attività di mediazione creditizia effettuata dalla **SOCIETA'** consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione dell'affare senza essere legata ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o rappresentanza, ai sensi degli articoli 1754 e seguenti del Codice Civile.

ART. 9) OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il **CLIENTE** si impegna ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell'affare (es. domande, presentazione di documenti richiesti dall'Istituto Finanziario erogatore, sottoscrizioni, garanzie) nonché a fornire alla **SOCIETA'** i documenti richiesti e le relative informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.
- Il **CLIENTE** risponde della veridicità e dell'autenticità dei documenti e/o delle informazioni fornite.
- Il **CLIENTE** dichiara di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali. Viceversa, qualora sussistessero situazioni pregiudizievoli di cui al presente capoverso, il **CLIENTE** precisa quanto segue:
  .....

Art. 10) RITIRO ATTI – DOCUMENTI La SOCIETA' si impegna a ritirare gratuitamente, per conto del cliente, presso il notaio rogante, copia dell'atto di finanziamento e degli ulteriori atti e documenti ad esso connessi e/o correlati ed a consegnarli tempestivamente al cliente. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente incarico, conferisce espressa delega, a titolo gratuito, alla SOCIETA' per adempiere a tale impegno. Tutti gli atti ed i documenti dovranno essere

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale 1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

custoditi e conservati dalla SOCIETA' ai sensi della normativa vigente e nel rispetto della disciplina in tema di privacy, di cui al GDPR 2016/679.

Art. 11) MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO

La **SOCIETA'** è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Il Modello Organizzativo ed il Codice Etico sono a disposizione del **CLIENTE** presso ciascuna unità locale della **SOCIETA'**. Tutti i dipendenti e collaboratori di Euroansa S.p.A. aderiscono e si impegnano al rispetto del Codice Etico della **SOCIETÀ.** Si allega un estratto del Codice Etico (*cfr.* ***Allegato 2*** – I miei impegni nei confronti del cliente)..

Art. 12) CERTIFICAZIONE ISO 22222

Euroansa SPA è una società certificata secondo lo standard internazionale ISO 22222 per l'attività di servizio di pianificazione finanziaria personale per l'educazione finanziaria e budgeting, rischio e indebitamento secondo UNI/TS 11348:2010 . Certificato N° IT.2012.23.PFP.

ALLEGATI:

1) Informativa Privacy e relativo Consenso al trattamento dei dati personali
2) Estratto Codice Etico Euroansa S.p.a.
3) Documento di presentazione del collaboratore di Euroansa S.p.a.
4) Antiriciclaggio - dichiarazione art. 22 D. Lgs. 231/2007 – Adeguata verifica del cliente
5) Sintesi delle caratteristiche del servizio di consulenza e mediazione creditizia.

Luogo e data _____

La **SOCIETÀ** (in persona del dipendente/collaboratore) _____

Il/I **CLIENTE/I** _____ _____ _____

Il/I sottoscritto/i .....
dichiara/no di avere ricevuto da EUROANSA S.p.a., prima della sottoscrizione del presente Contratto di consulenza e mediazione creditizia, il FOGLIO INFORMATIVO contenente l'informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della consulenza creditizia, sulle condizioni economiche e sulle clausole contrattuali che regolano la consulenza creditizia.

Il/I **CLIENTE/I** _____ _____ _____

Il/I sottoscritto/i .....
dichiara/no di avere ricevuto da EUROANSA S.p.a. copia del presente contratto sottoscritto e completo degli allegati

Il/I **CLIENTE/I** _____ _____ _____

Il/I sottoscritto/i .....
conferisce sin d'ora ad EUROANSA S.p.a., nel caso si pervenga all'erogazione del finanziamento, espressa DELEGA affinchè ritiri, presso il notaio rogante, in suo nome e per suo conto, copia dell'atto di finanziamento e dell'eventuale atto di compravendita immobiliare, unitamente ai documenti ad essi connessi e/o correlati.

Il/I **CLIENTE/I** _____ _____ _____

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

Euroansa
Società di Mediazione Creditizia

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE

ai sensi delle "Disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche.

Io sottoscritto/a .....

Io sottoscritto/a .....

Io sottoscritto/a .....

DICHIARO/ANO

a) di avere ricevuto dal Collaboratore della società la seguente documentazione:
   - ☐ documentazione informativa precontrattuale dell'Istituto di credito cui è indirizzata la richiesta di finanziamento
   - ☐ Prospetto contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996
   - ☐ Guida pratica della Banca d'Italia
   - ☐ Guida all'Arbitro Bancario e Finanziario

Data _____

FIRMA DEL CLIENTE

_____

_____

_____

Euroansa

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE
SULLE POLIZZE ASSICURATIVE

Io sottoscritto/a .....

Io sottoscritto/a .....

Io sottoscritto/a .....

DICHIARO/ANO

a) ☐ di avere ricevuto dal Collaboratore della società la documentazione informativa precontrattuale relativa al/ai contratto/i di assicurazione (Modelli "Allegato 3" e "Allegato 4" del Regolamento IVASS 40/2018) e relativi fascicoli informativi.

b) ☐ che il/i contratto/i di assicurazione mi è stato proposto contestualmente al finanziamento, e si tratta di:

☐ polizza obbligatoria: incendio e scoppio

☐ polizza/e facoltativa/e: (precisare la tipologia di polizza) .....

.....

.....

Data _____

FIRMA DEL CLIENTE

_____

_____

_____

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

Allegato 1 al Contratto di consulenza e mediazione creditizia

"Informativa sul Trattamento dei dati personali"
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FONTE DEI DATI

I dati necessari per lo svolgimento del rapporto contrattuale tra le Parti, nonché i dati altrimenti acquisiti nell'ambito di tale attività, sono raccolti da Euroansa spa direttamente da Lei e/o per il tramite di soggetti terzi, nonché ottenuti consultando alcune banche dati esterne pubbliche e private.

2. DISPONIBILITA' DELL'INFORMATIVA

Euroansa spa fornisce la possibilità di consultare questa informativa: a) ogni volta che raccoglie i dati personali dei Clienti; b) ogni volta ne viene fatta espressa richiesta al Titolare; c) attraverso la consultazione web accedendo alla home page del sito www.euroansa.it

3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati:

a) è diretto all'espletamento, da parte di Euroansa SpA, dell'attività di mediazione e consulenza creditizia che è qualificata come l'attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di un finanziamento sotto qualsiasi forma.
L'attività di consulenza si configura nel fornire al cliente informazioni, finalizzate o meno all'erogazione di una forma di finanziamento, affinché possa analizzare le operazioni di credito in essere e/o da intraprendere e le esigenze di tutela personali e familiari, allo scopo di prendere decisioni razionali e pianificare consapevolmente gli interventi. Il servizio sarà erogato secondo le modalità descritte nell'allegato 3 al contratto di consulenza e mediazione creditizia da un dipendente o collaboratore di Euroansa SpA in possesso dei requisiti richiesti, così come rilevabile nel documento di presentazione, allegato 4, anche attraverso l'uso di tool esplicativi di cui Euroansa S.p.A. si è già dotata come il c.d. *"Life Maps"*. L'attività di consulenza prevede, dopo l'eventuale erogazione del finanziamento, la realizzazione di due incontri nell'anno successivo all'erogazione dello stesso, volti a sviluppare, mantenere, monitorare e modificare nel tempo la pianificazione personale e familiare, mediante strumenti di simulazione che consentano di valutare le conseguenze future delle decisioni assunte nel presente. Allo svolgimento di tale attività il mediatore creditizio è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

b) Può riguardare la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e lo svolgimento di ricerche di mercato ed indagini statistiche, eseguita direttamente da Euroansa SpA ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari interattivi, indagini di mercato.

c) Può riguardare la promozione di prodotti e servizi di Euroansa SpA effettuata attraverso l'invio di materiale pubblicitario, contatti telefonici ed ogni altra forma di comunicazione elettronica (invio di e-mail, sms, mms, pubblicazione su social network);

d) Può riguardare la comunicazione e/o cessione dei dati a terzi per la promozione e/o la vendita di prodotti e servizi, con modalità tradizionali e/o automatizzate.

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

e) Può riguardare infine finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, in particolare in materia di Antiriciclaggio ed Antiterrorismo, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e/o controllo.

Con riferimento alle finalità di cui ai punti b), c), e d), La informiamo che, in ogni momento, Lei sarà libero di revocare il consenso espresso secondo le modalità specificate nella presente informativa.

4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni quali:
raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/connessione, utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distribuzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è previsto l'utilizzo del
telefono, del fax e della posta elettronica;

c) è svolto direttamente dall'organizzazione del TITOLARE e dai soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della catena distributiva del settore della mediazione creditizia, nonché da Società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento. Si tratta in particolare di soggetti quali: produttori e canali di acquisizione di servizi di mediazione creditizia, altri soggetti inerenti lo specifico rapporto quali Banche e Intermediari Finanziari, consulenti e tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per conto del mediatore creditizio, quali legali, periti, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di informazione commerciale per i rischi finanziari, società per il recupero crediti, società di certificazione documentale.

d) Per la misurazione dell'efficacia e dell'adeguatezza del servizio offerto, Euroansa S.p.A., anche tramite società terze, raccoglie informazioni dal web browser utilizzato dai suoi utenti (indirizzo IP, sistemi operativi) e utilizza una soluzione tecnologica ("cookies") in grado di comprenderne le modalità di navigazione. Ciascun utente ha la possibilità di disattivare l'utilizzo dei "cookies" in qualsiasi momento direttamente sulle impostazioni del proprio browser. Euroansa S.p.A. segnala che, in caso di disattivazione, l'utente potrebbe non essere in grado di navigare in tutte le pagine del sito.

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

La informiamo che il conferimento dei dati può avere natura obbligatoria o facoltativa, nonché comportare conseguenze in caso di un eventuale rifiuto al trattamento.
A tale riguardo Le precisiamo che:

a) il conferimento del Suo consenso per le finalità di cui alle lettere a) e e) del punto 3 ha natura obbligatoria in quanto previsto dalla legge o per dar seguito ad obbligazioni di tipo contrattuale (come indicato dall'art. 6, comma 1, lettera b e c) del Regolamento). Il diniego del Suo consenso per le finalità indicate alla lettera a) del punto 3) non permetterà, pertanto, ad Euroansa SpA di eseguire l'incarico da Lei conferitole o di giungere alla conclusione del contratto di cui Lei è parte;

b) il diniego al trattamento dei Dati per le finalità di cui alle lettere b), c), e d) del punto 3 è, invece, di tipo facoltativo, non Le comporterà alcuna conseguenza pregiudizievole ed il consenso potrà da Lei essere revocato in qualsiasi momento, in particolare con riguardo alle finalità connesse all'invio di materiale pubblicitario, rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante contatti telefonici o con ogni altra forma di comunicazione elettronica (invio di e-mail, sms, mms, whatsapp, pubblicazione su siti web, social network, ecc.), eseguiti direttamente da Euroansa spA ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari interattivi.

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Nel rispetto delle modalità sopra indicate, strettamente necessarie per effettuare le attività di trattamento dati sopra descritte:

a) I suoi dati personali potranno essere comunicati - sia per le finalità di cui al punto 3, lett. a), sia per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - ad altri soggetti quali quelli facenti parte della catena distributiva dei servizi di mediazione creditizia, a Banche e Intermediari Finanziari quali parti dei rapporti di mediazione creditizia, a soggetti che operano nel settore assicurativo, nonché a società di servizi informatici o di archiviazione e ad altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

b) Inoltre, qualora Lei acconsenta, i dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 3, lett. b), c), e d), a società di servizi di cui Euroansa SpA si avvale, quali società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela, che provvederanno al loro trattamento nella qualità di autonomi TITOLARI per il perseguimento delle stesse finalità di:
- rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e svolgimento di ricerche di mercato e indagini statistiche;
- promozione dei servizi offerti dal mediatore creditizio.

7. DATI PARTICOLARI

L'art. 9 del Regolamento definisce particolari quei dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o di l'appartenenza a sindacati, nonché i dati genetici e biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. È possibile che Euroansa SpA venga in possesso di suoi dati particolari in relazione alle specifiche operazioni da Lei richieste. In tale eventualità, Lei ha facoltà di esprimere uno specifico consenso al trattamento dei propri dati sensibili ed Euroansa SpA potrà utilizzarli esclusivamente nella misura indispensabile per poter eseguire i servizi e le operazioni richieste.

8. CONSERVAZIONE DEI DATI

I Dati saranno conservati per il tempo necessario a gestire il rapporto contrattuale ed adempiere ad obblighi di legge, con particolare riferimento anche alla normativa in materia di Antiriciclaggio. I Dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento (art. 5, comma 1, lett. c) del Regolamento), in base al quale tutti i Dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento, nonché un trattamento lecito e corretto.

9. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In virtù di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, lett. a) del Regolamento, di seguito sono fornite indicazioni circa i tempi di conservazione dei Dati in base alle diverse finalità del trattamento:
• con riferimento alle lettere a) e e) del punto 3 i Dati sono conservati per il periodo necessario a gestire il contratto ed adempiere agli obblighi di legge;
• con riferimento alle lettere b) c), e d), del punto 3, i tempi di conservazione sono stabiliti in 10 anni.

10. CONOSCENZA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

I suoi dati possono essere trattati da parte dei responsabili e degli incaricati che agiscono sotto la diretta autorità del TITOLARE o del responsabile. L'elenco dei responsabili e degli incaricati è sempre disponibile presso le agenzie dei collaboratori di Euroansa SpA o nel sito web della società.

11. DIFFUSIONE DEI DATI

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

12. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

I suoi dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi (ossia non aderenti all'Unione europea) esclusivamente nell'ambito delle finalità di cui alle lettere a) e e) del punto 3. In tal caso, l'intenzione di trasferire i dati personali dovrà preventivamente esserle comunicata e da Lei autorizzata solo qualora sia garantito un livello di protezione dei dati adeguato a quello europeo.

13. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 15 – 23 del Regolamento, Euroansa SpA Le garantisce e Le riconosce l'esercizio dei seguenti diritti:

- il diritto di accedere ai suoi dati personali presenti in propri archivi cartacei e/o elettronici;
- il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e specifici;
- il diritto di ottenere la rettifica dei suoi dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, Lei ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- il diritto di ottenere la cancellazione dei suoi dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi di cui all'art. 17, comma 1 del Regolamento;
- il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 18, comma 1 del Regolamento;
- il diritto alla portabilità del dato nei limiti e nei modi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, in qualsiasi momento, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione).
Lei ha diritto di ricevere le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una delle suddette richieste o agli effetti nascenti dall'esercizio di uno dei suddetti diritti, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa, prorogabile, se necessario, di due mesi; ha, altresì, **diritto di proporre reclamo** a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
Fatto salvo il caso in cui il trattamento dei Dati violi i principi generali dettati dal Regolamento, l'esercizio di tali diritti dovrà essere pertinente e motivato e non potrà implicare la revoca del consenso prestato o la richiesta di cancellazione dei Dati da Lei forniti per la conclusione e l'esecuzione del contratto di cui al punto 3) lettere a) e e), nella misura in cui e fintantoché i Dati siano necessari a tale finalità.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Titolare del trattamento dei Dati ai seguenti indirizzi:
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI, tel. 800-461042, indirizzo di posta elettronica: direzione@euroansa.it, indirizzo pec: euroansa@pec.it .
Nell'esercizio dei diritti, Lei potrà conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi; potrà, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. Euroansa SpA, per garantire l'effettivo esercizio dei Suoi diritti, adotterà le misure idonee volte ad agevolare l'accesso ai Dati, a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per dare relativo riscontro alla Sua richiesta.
Infine si segnala che Lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo ossia al Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i seguenti mezzi:
a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma;
b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it;
c) fax al numero: 06/69677.3785.

Tutte le relative informazioni sui reclami proponibili da Lei sono disponibili sul sito web del Garante all'indirizzo www.garanteprivacy.it

14.TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLARE del trattamento dei dati è: EUROANSA S.P.A., con sede in Milano, Piazza Cavour 7, P.I. 04526210960
I dati da Lei forniti potranno essere inoltre trattati da soggetti terzi, eventualmente chiamati a svolgere operazioni di trattamento per conto di Euroansa S.p.a., all'uopo nominati responsabili esterni del trattamento, quali:
eventuali società direttamente o indirettamente controllate da Euroansa S.p.a.; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; società di rilevazione circa: qualità dei servizi forniti, soddisfazione della clientela, certificazione dei documenti, offerta di nuovi prodotti, etc.; società che svolgono servizi legati all'erogazione, alla misurazione e all'ottimizzazione di siti internet e campagne di comunicazione tramite Internet.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E PARTICOLARI

Il/La/I Sottoscritt... ....., **letta e compresa l'informativa relativa al trattamento dei dati personali** di cui sopra e pertanto, anche con riferimento al trattamento di eventuali dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento

PRESTA

ad Euroansa SpA, libero, consapevole, informato e specifico **consenso al trattamento**, anche con strumenti informatici e/o telematici, **dei propri dati personali** per le seguenti finalità:

1) trattamento dei dati personali comuni e particolari (ex dati sensibili) che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con Euroansa SpA di cui al punto 3 lett. a) ed e) dell'Informativa

Sì □ No □

2) comunicazione dei dati a persone fisiche e/o giuridiche operanti nell'ambito di attività connesse e comunque inerenti lo svolgimento del contratto e/o dell'incarico affidato ad Euroansa SpA, di cui all'art. 3 lett. b) e c) quali:

a) banche e/o istituti di credito e finanziari e/o altri agenti operanti nel campo creditizio:

Sì □ No □

b) società e/o professionisti che svolgono servizi per l'espletamento di pratiche tecniche / certificatrici / visuristiche:

Sì □ No □

c) assicurazioni al fine della stipula di polizze attinenti l'incarico conferito al Titolare:

Sì □ No □

3) trattamento dei dati personali comuni e particolari che mi/ci riguardano, di cui all'art. 3 lett. d) per la comunicazione e/o cessione dei dati a terzi per la promozione e/o la vendita di prodotti e servizi, con modalità tradizionali e/o automatizzate.

Sì □ No □

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente informativa.

Luogo e data _____ Firma (leggibile) _____

****

Il/La/I Sottoscritt... ....., **letta e compresa l'informativa relativa al trattamento dei dati personali** di cui sopra e pertanto, anche con riferimento al trattamento di eventuali dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento

PRESTA

ad Euroansa SpA, libero, consapevole, informato e specifico **consenso al trattamento**, anche con strumenti informatici e/o telematici, **dei propri dati personali** per le seguenti finalità:

1) trattamento dei dati personali comuni e particolari (ex dati sensibili) che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con Euroansa SpA di cui al punto 3 lett. a) ed e) dell'Informativa

Sì □ No □

2) comunicazione dei dati a persone fisiche e/o giuridiche operanti nell'ambito di attività connesse e comunque inerenti lo svolgimento del contratto e/o dell'incarico affidato ad Euroansa SpA, di cui all'art. 3 lett. b) e c) quali:

a) banche e/o istituti di credito e finanziari e/o altri agenti operanti nel campo creditizio:

Sì □ No □

b) società e/o professionisti che svolgono servizi per l'espletamento di pratiche tecniche / certificatrici / visuristiche:

Sì □ No □

c) assicurazioni al fine della stipula di polizze attinenti l'incarico conferito al Titolare:

Sì □ No □

3) trattamento dei dati personali comuni e particolari che mi/ci riguardano, di cui all'art. 3 lett. d) per la comunicazione e/o cessione dei dati a terzi per la promozione e/o la vendita di prodotti e servizi, con modalità tradizionali e/o automatizzate.

Sì □ No □

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente informativa.

Luogo e data _____ Firma (leggibile) _____

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

Euroansa

Il/La/I Sottoscritt... ....., **letta e compresa l'informativa relativa al trattamento dei dati personali** di cui sopra e pertanto, anche con riferimento al trattamento di eventuali dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento

PRESTA

ad Euroansa SpA, libero, consapevole, informato e specifico **consenso al trattamento**, anche con strumenti informatici e/o telematici, **dei propri dati personali** per le seguenti finalità:

1) trattamento dei dati personali comuni e particolari (ex dati sensibili) che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con Euroansa SpA di cui al punto 3 lett. a) ed e) dell'Informativa

Sì □ No □

2) comunicazione dei dati a persone fisiche e/o giuridiche operanti nell'ambito di attività connesse e comunque inerenti lo svolgimento del contratto e/o dell'incarico affidato ad Euroansa SpA, di cui all'art. 3 lett. b) e c) quali:

   a) banche e/o istituti di credito e finanziari e/o altri agenti operanti nel campo creditizio:

   Sì □ No □

   b) società e/o professionisti che svolgono servizi per l'espletamento di pratiche tecniche / certificatrici / visuristiche:

   Sì □ No □

   c) assicurazioni al fine della stipula di polizze attinenti l'incarico conferito al Titolare:

   Sì □ No □

3) trattamento dei dati personali comuni e particolari che mi/ci riguardano, di cui all'art. 3 lett. d) per la comunicazione e/o cessione dei dati a terzi per la promozione e/o la vendita di prodotti e servizi, con modalità tradizionali e/o automatizzate.

Sì □ No □

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente informativa.

Luogo e data _____ Firma (leggibile) _____

****

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

Euroansa

PERSONE FISICHE – CLIENTE

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS. 231/2007

Gentili clienti,

al fine di adempiere agli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231 in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, Vi sottoponiamo il questionario sotto riportato.
La raccolta di informazioni è richiesta dalla legge per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente, dell'eventuale titolare effettivo e dell'operazione che si intende effettuare.
Riteniamo necessario informarVi che la predetta normativa, all'art. 22, impone al cliente di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento degli obblighi espressamente previsti e contempla in alcuni casi sanzioni penali qualora le informazioni non siano fornite o siano non veritiere.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo. I diritti di accesso non possono essere esercitati per trattamenti ai fini antiriciclaggio, ma per la verifica della loro esattezza, modifiche, integrazioni, ecc. Il diritto di cancellazione non può essere applicato per trattamenti ai fini antiriciclaggio ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera b) del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679).

SEZIONE A – DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

(da compilare in caso di intestatario/garante/terzi datori ipoteca)

Cognome e Nome_____

Codice Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ Cittadinanza_____

Indirizzo di residenza _____

C.A.P._____Comune_____ Prov._____

Mail _____ telefono _____

Domicilio se diverso dalla residenza _____

Documento d'identità_____ N°_____

Rilasciato da _____ il _____Scadenza_____

È lei il Titolare Effettivo dell'operazione?

☐ SI, l'operazione verrà conclusa da me personalmente

☐ NO, l'operazione verrà conclusa da altra persona fisica, io sono un mero esecutore di qualità di _____.
(In questo caso, compilare anche sezione A1)

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04506810968 – Capitale sociale 1.000.000 € I.V. – Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M101

Euroansa

SEZIONE B – DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO

(da compilare in caso di esecutore per persona fisica – vedi sezione A)

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza _____

C.A.P. _____ Comune _____ Prov. _____

Mail _____ telefono _____

Domicilio se diverso dalla residenza _____

Documento d'identità _____ N° _____

Rilasciato da _____ il _____ Scadenza _____

SEZIONE C – INFORMAZIONI SUL CLIENTE

(da compilare in caso di intestatario/garante/terzi datori ipoteca)

C1 - ATTIVITA' SVOLTA DAL CLIENTE

☐ dipendente pubblico

☐ dipendente privato

☐ lavoratore autonomo/libero professionista

☐ imprenditore

☐ pensionato/a

☐ non occupato/a

☐ altro: _____

C2 – SETTORE DI ATTIVITA'

Il Cliente opera nel seguente ambito:

☐ appalti nelle costruzioni

☐ industria estrattiva

☐ commercio armi

☐ energie rinnovabili

☐ smaltimento rifiuti

☐ immobiliare

☐ sanità

☐ giochi e scommesse

☐ ristorazione

☐ sport professionistico

☐ altro: (*specificare*) _____

Euroansa SpA

Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI

C3 – FASCIA DI REDDITO

Il Cliente ha un reddito lordo annuo:

☐ sino a € 36.000

☐ da € 36.001 ad € 60.000

☐ da € 60.001 ad € 120.000

☐ oltre € 120.000

C4 – PERSONA ESPOSTA POLITICAMENTE (PEP)

Il Cliente è Persona Esposta Politicamente (PEP)? ☐ NO ☐ SÌ

C5 – PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il Cliente ha a suo carico provvedimenti giudiziari? ☐ NO ☐ SÌ

Se sì, precisare quali: _____

SEZIONE D – INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE

(da compilare solo in caso di intestatario – NO garante)

D1 – TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

Il Cliente è interessato alla seguente operazione:

☐ mutuo

☐ prestito personale

☐ CQS/CQP/delegazione di pagamento/anticipo TFS

☐ credito revolving

☐ prestito vitalizio

☐ polizza assicurativa legata al finanziamento

☐ altro: (*precisare*) _____

D2 – FINALITA' DELL'OPERAZIONE

L'operazione è finalizzata a:

☐ acquisto immobile

☐ ristrutturazione/costruzione

☐ finanziamento per acquisto beni di consumo

☐ liquidità per esigenze personali/familiari

☐ estinzione di altro/i finanziamento/i

☐ altro: (*precisare*) _____

D3 – AMMONTARE DELL'OPERAZIONE

Il Cliente dichiara che il finanziamento richiesto ammonta a € _____.

Nel caso di mutuo per l'acquisto di un immobile, il valore della compravendita è di € _____.

D4 – FONDI SUPPLEMENTARI PER COMPLETARE L'OPERAZIONE

Per completare l'operazione il Cliente necessita di ulteriore provvista in aggiunta al finanziamento? ☐ NO ☐ SÌ

Se SÌ, quale sarà la provenienza dell'ulteriore provista:

☐ risparmio personale

☐ smobilitazione investimenti

☐ eredità

☐ donazione da _____

☐ prestito da _____

☐ reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni finanziarie

☐ reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni immobiliari

☐ finanziamento da istituto di credito, e precisamente _____

☐ altro: (*precisare*) _____

D5 – FREQUENZA DELL'OPERAZIONE

Il Cliente ha effettuato operazioni analoghe negli ultimi 12 mesi? ☐ SI' ☐ NO

Se sì, precisare il numero delle operazioni effettuate: _____

D6 – GARANTE DELL'OPERAZIONE

Per finalizzare l'operazione è previsto l'intervento di un garante? ☐ SI' ☐ NO

Il Garante è un familiare/convivente/congiunto del Cliente? ☐ SI' ☐ NO

SEZIONE E – INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE

(da compilare solo in caso di garante – NO intestatario)

E1 – PROVENIENZA DEI FONDI

Il Garante dichiara che interviene nell'operazione con fondi propri? ☐ SI' ☐ NO

SE SÌ, QUALE SARÀ LA PROVENIENZA DEI FONDI?

☐ risparmio personale

☐ smobilitazione investimenti

☐ eredità

☐ donazione da _____

☐ prestito da _____

☐ reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni finanziarie

☐ reinvestimento di somme derivanti da altre operazioni immobiliari

☐ finanziamento da istituto di credito, e precisamente _____

☐ altro: (*precisare*) _____

E2 – FREQUENZA DELL'OPERAZIONE

Ha prestato garanzie analoghe negli ultimi 12 mesi? ☐ SI' ☐ NO

Se sì, precisare il numero delle ulteriori garanzie prestate: _____

In aderenza a quanto previsto dalla disciplina di settore mi impegno a comunicare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali modifiche delle informazioni sopra riportate.
Consapevole delle responsabilità previste dal Decreto Legislativo n. 231/07 sopra citato, confermo la correttezza dei dati contenuti nel presente questionario.

Data _____

Firma _____

A cura di Euroansa

DATI DEL SOGGETTO IDENTIFICATORE

Dipendente/Collaboratore sig./sig.ra _____

Firma del soggetto identificatore _____

DEFINIZIONI

ESECUTORE: indica il soggetto delegato ad operare per nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA "PEP": sono Persone Politicamente Esposte le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Euroansa

MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

ai sensi degli artt. 15 e ss. del D. Lgs. 231/2007

da compilare a cura del soggetto che provvede alla identificazione del Cliente

DATI DEL CLIENTE

Cognome e Nome/ Denominazione _____

Codice Fiscale/P. IVA _____

PARTE 1 DI 3 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A	ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE	Valutazione del rischio (1 - 5)
A.1	**Natura giuridica**	
	Persona fisica (1)	
	Ditta individuale / Libero professionista (2)	
	Associazione o Fondazione (2)	
	Società di persone (da 2 a 3)	
	Società di capitali (da 2 a 4)	
	Trust/Società fiduciarie (5)	
	Totale A.1	
A.2	**Prevalente attività svolta**	
	Settore economico non a rischio (1)	
	Settore economico "a rischio" (da 2 a 5)	
	Totale A.2	
A.3	**Comportamento tenuto al momento dell'operazione**	
	Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) (1)	
	Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente) (da 2 a 5)	
	Totale A.3	
A.4	**Area geografica di residenza**	
	Italia (1)	
	Paesi UE (1)	
	Paesi Extra UE (da 2 a 4)	
	Territori Offshore (5)	
	Totale A.4	
A.5	**Area geografica svolgimento attività economica**	
	Italia (1)	
	Paesi UE (1)	
	Paesi Extra UE (da 2 a 4)	
	Territori Offshore (5)	
	Totale A.5	
	TOTALE A	

B	ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE	Valutazione del rischio (1 - 5)
B.1	**Tipologia**	
	Operazione ordinaria/standard (1)	
	Operazione straordinaria/atipica (da 2 a 5)	
	Totale B.1	
B.2	**Modalità di svolgimento**	
	Nella norma (1)	
	Anomala (da 2 a 5)	
	Totale B.2	
B.3	**Ammontare**	
	Basso (1)	
	Medio (2)	
	Alto (da 3 a 5)	
	Totale B.3	
B.4	**Frequenza e numero operazioni**	
	Occasionale (1)	
	Ripetuta (da 2 a 5)	
	Totale B.4	
B.5	**Ragionevolezza dell'operazione**	
	Coerente con il profilo del Cliente (1)	
	Non coerente (da 2 a 5)	
	Totale B.5	
B.6	**Area geografica di esecuzione dell'operazione**	
	Italia (1)	
	Paesi UE (1)	
	Paesi Extra UE (da 2 a 4)	
	Territori Offshore (5)	
	Totale B.6	
	TOTALE B	

C	ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Valutazione del rischio (1 - 5)
C.1	**Persona Esposta Politicamente (PEP)**	
	Cliente/Esecutore/Titolari Effettivi non esposti politicamente (1)	
	Cliente/Esecutore/Titolari Effettivi esposti politicamente (da 2 a 5)	
	Totale C.1	
C.2	**Precedenti penali**	
	Assenza di precedenti penali (1)	
	Presenza di precedenti penali (da 2 a 5)	
	Totale C.2	
C.3	**Fondi supplementari per l'operazione finanziata**	
	Assenza di fondi supplementari (1)	
	Fondi supplementari di origine ordinaria (1)	
	Fondi supplementari di origine non dichiarata o sospetta (da 2 a 5)	
	Totale C.3	
	TOTALE C	

D	RISULTATO DELLA VALUTAZIONE OGGETTIVA DEL RISCHIO	
	Totale A	
	Totale B	
	Totale C	
	Risultato della Valutazione - TOTALE D	

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI

PARTE 2 DI 3 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO SULLA BASE DEL RISULTATO DELLA VALUTAZIONE (TOTALE D)

Punteggio minimo: 14 – Punteggio massimo: 70

Rischio Basso: da 14 a 30 - Rischio Medio: da 31 a 50 - Rischio Alto: da 51 a 70

Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Alto
☐	☐	☐

PARTE 3 DI 3 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA (OGGETTIVA E SOGGETTIVA) DEL RISCHIO RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

In considerazione degli esiti della determinazione oggettiva del rischio di cui sopra, unitamente all'analisi degli indicatori di anomalia, della Tabella del rischio per tipologia di operazione, nonché in forza delle mie valutazioni soggettive sul comportamento del cliente e sugli altri aspetti rilevanti dell'operazione ritengo che la stessa:

☐ non sia sospetta

☐ sia sospetta/a rischio alto e quindi si procede immediatamente a trasmettere tutta la documentazione al responsabile antiriciclaggio, all'indirizzo antiriciclaggio@euroansa.it.

EVENTUALI ULTERIORI ANNOTAZIONI:

_____

_____

Data *Firma del Collaboratore*

_____ _____

Euroansa

Scheda riepilogativa condizioni e calcolo TAEG

Importo finanziato	
TAEG	

comprensivo delle seguenti spese:

Importo della rata	
Istruttoria bancaria	
spese perizia	
Incasso rata	
Polizza assicurativa incendio fabbricati	
Polizza assicurativa _____	
Polizza assicurativa _____	
Polizza assicurativa _____	
Compenso per attività di mediazione creditizia	
Altro_____	
Altro_____	

DETTAGLIO PER CALCOLO RATA	
Durata in anni	
TAN - Ammortamento	
Parametro di indicizzazione e valore	
Spread	
Tipo di ammortamento	"Francese"
Tipologia di rata	
Periodicità delle rate	

Si precisa che i calcoli sopra riportati sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni.

L'importo effettivo del TAEG sarà definito al momento dell'erogazione del finanziamento.

DATA _____

COGNOME E NOME CLIENTE _____ FIRMA _____

COGNOME E NOME CLIENTE _____ FIRMA _____

COGNOME E NOME CLIENTE _____ FIRMA _____

Altre spese da sostenere (che non rientrano nel calcolo del TAEG):	
Imposta sostitutiva_____	
Spese notarili (onorari e imposte)	
Relazione tecnica	
Compenso Agenzia Immobiliare	
Altro_____	
Altro_____	
Altro_____	

I MIEI IMPEGNI NEI CONFRONTI DEL CLIENTE

ESTRATTO DEL CODICE ETICO ADOTTATO DA EUROANSA S.p.A.

1 - PREMESSA

Le disposizioni di cui al presente Codice esprimono i principi fondamentali ai quali si ispira Euroansa S.p.A. e costituiscono altresì specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà qualificanti l'adempimento delle prestazioni lavorative ed il comportamento da assumersi sul luogo di lavoro da parte dei componenti della Società, siano essi membri degli organi direttivi o semplici dipendenti, nell'ambito della conduzione dei propri affari e nell'esercizio dell'attività aziendale.
Detto documento deve considerarsi parte integrante del Modello Organizzativo, adottato dalla Società, in quanto non si limita ad indicare le linee guida comportamentali riconducibili alle attività recanti un potenziale rischio penale ma è, più ampiamente, riferibile alla definizione, ovvero alla regolamentazione del ruolo e dei rapporti di Euroansa S.p.A., dei suoi dipendenti e collaboratori e dei suoi partner.
Per questo motivo è stato istituito in Euroansa S.p.A. un "Organismo di Vigilanza", così come meglio descritto nel Modello Organizzativo (di seguito anche il Modello), il quale ha il compito di vigilare sul rispetto, sull'adeguatezza e sull'aggiornamento del "Modello" per la prevenzione dei reati ex D.Lgs.vo n. 231/01.
Per quanto concerne, invece, il rispetto dei principi etici e di responsabilità sociale, contenuti nel presente documento, la funzione è demandata all'Amministratore Unico o al/i soggetto/i dallo stesso delegato/i.
. . . . .

3.1 – PRINCIPI GENERALI DEL CODICE

Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine di Euroansa S.p.A.
A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti sia interni che esterni alla Società.
. . . . .

3.5 – VALORE DELLA RECIPROCITA'

Affinché il presente Codice possa considerarsi effettivamente rispettato, è necessario che i principi nello stesso contenuti siano rispettati da entrambi le parti coinvolte, ovvero da Euroansa S.p.A. e dai soggetti destinatari del medesimo, nel rispetto del ruolo di ciascuno.
. . . . .

4 – PRINCIPI ETICI

E' opportuno effettuare una breve elencazione dei principi etici sui quali l'attività di Euroansa S.p.A. risulta essere improntata.

4.1 – IMPARZIALITA'

Euroansa S.p.A., con riferimento alle decisioni da adottarsi nell'ambito dello svolgimento della propria attività e con particolare riferimento alle decisioni da adottarsi nei confronti dei soggetti interagenti con la medesima, si impegna

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

ad evitare qualsiasi forma di discriminazione in base all'età, al sesso, orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, al ceto, all'origine nazionale, all'appartenenza sindacale, all'affiliazione politica, alla religione, ecc..

4.2 – ONESTA'

Il rispetto delle legge vigenti, del Codice etico e dei regolamenti è condizione essenziale alla quale i soggetti facenti parte della Società , sia quali membri direttivi sia quali dipendenti, sono vincolati; pertanto l'adozione di una condotta non onesta, per il perseguimento degli scopi sociali è severamente vietata.

4.3. RISPETTO DELLE LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI.

Qualora Euroansa S.p.A. abbia a operare in paesi stranieri, la stessa si impegna, coadiuvata anche dall'aiuto di esperti in materia qualora ve ne fosse necessità, a rispettare ed a conformarsi alle leggi ed alle prassi vigenti nei suddetti paesi.

4.4. RISERVATEZZA.

Euroansa S.p.A. si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy e riservatezza. Nessuna informazione, riservata o meno, non connessa all'esercizio dell'attività della Società, può essere utilizzata dai soggetti facenti parte della Società ovvero dai collaboratori esterni della medesima.

4.5. LOTTA ALLA CORRUZIONE ED AI CONFLITTI D'INTERESSE.

Euroansa S.p.A. si adopera affinchè i propri membri, sia in qualità di dirigenti che dipendenti ovvero di collaboratori interni ed esterni, operino mantenendo una condotta basata sulla trasparenza e la correttezza, attuando, a tal fine, tutte le misure idonee e necessarie volte a reprimere possibili conflitti di interesse e ad evitare fenomeni di corruzione.

. . . . .

4.7. VALORE DELLE RISORSE UMANE.

Gli scopi e gli interessi di Euroansa S.p.A. vengono perseguiti grazie all'attività posta in essere dai propri collaboratori e dipendenti, i quali sono ritenuti parte integrante e fondamentale della medesima.
E', dunque, interesse della Società promuovere iniziative volte alla crescita professionale dei propri collaboratori e dei propri dipendenti nonchè alla tutela della loro integrità fisica, nel pieno rispetto dei loro
diritti conformemente alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.

. . . . .

4.12. QUALITÀ DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI.

E' cura di Euroansa S.p.A. fornire ai propri clienti la massima tutela con riferimento alle richieste da questi formalizzate; a tale scopo è prassi della Società dare considerazione alle richieste da costoro avanzate al fine di poter apportare miglioramenti alla qualità dei prodotti e servizi offerti.

4.13. CONCORRENZA LEALE.

Euroansa S.p.A. opera nel pieno rispetto della concorrenza leale, rifiutando qualsiasi iniziativa o comportamento contrario a tale principio.

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

collaboratore/i che ha/hanno gestito la pratica per conto di Euroansa S.p.a, ed i motivi del reclamo. **La Società provvederà a dare riscontro al reclamo entro 60 giorni. Nel caso in cui non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto, il Cliente potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. Si precisa che non è possibile proporre ricorso all'ABF.**

6) Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di consulenza e mediazione creditizia, o rapporti ad essi connessi, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente.

LEGENDA

- **"Mediatore Creditizio"**, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **"Concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma"**, l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fideiussioni, avalli, apertura di crediti documentari, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.
- **"Cliente"**, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con Banche o Intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.
- **"Consumatore"** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **"Locale aperto al pubblico"**, il locale accessibile al pubblico adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia.
- **"Tecniche di comunicazione a distanza"**, tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore.
- **"Servizi accessori"**, i servizi non strettamente connessi con il servizio principale, commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- **"Intermediari Finanziari"**, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'Elenco generale o nell'Elenco speciale previsti rispettivamente dagli artt. 106 e 107 del Decreto Legislativo n.385/1993 (Testo Unico Bancario).
- **"TAEG"**, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. La Legge n.262/05 stabilisce con l'art. 13 le modalità e il calcolo del TAEG fissando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
- **"ISC"**, è l'Indicatore Sintetico di Costo del credito concesso, espresso in percentuale annua del credito concesso. Nel calcolo dell'ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
- **"Capitale Lordo Mutuato",** somma di tutte le rate dovute

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

4.14. RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ.

Consapevole della propria influenza sulla società, è primario interesse di Euroansa S.p.A. operare nel pieno rispetto della collettività, adottando politiche aziendali ed effettuando investimenti rispettosi dei valori sociali, economici ed ambientali della comunità in cui la stessa opera.

4.15. TUTELA FINANZIARIA E FISCALE.

Conformemente a quanto previsto al punto 4.14 è fermo impegno di Euroansa S.p.A. agire nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale e finanziaria.
E', dunque, fermo impegno della Società agire nella piena osservanza delle leggi poste a tutela dell'economia e del mercato, prevenendo qualsiasi tipo di rischio a riguardo.
. . . . .

6.6. SELEZIONE DEL PERSONALE.

Euroansa S.p.A. si impegna a selezionare il proprio personale secondo i principi di indipendenza, rispetto e professionalità.
Le assunzioni devono essere effettuate tenendo conto dei requisiti professionali e attitudinali dei singoli candidati. Non sono ammesse, in alcun modo, forme di favoritismo a vantaggio o a svantaggio dei candidati. La Società, inoltre, si impegna a non effettuare preferenze in base alla razza, al sesso o alla religione.

6.7. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro.
Al momento dell'assunzione ogni singolo collaboratore deve essere informato circa la natura della mansioni da svolgere, il compenso, ed il comportamento da adottare al fine di garantire la sicurezza della Società e dei soggetti ad essa facenti parte.
Non sono tollerate forme alcune di lavoro irregolare, "lavoro nero", e falsi apprendistati. E' severamente vietato chiedere al personale un deposito di denaro, a titolo cauzionale, all'inizio del rapporto di lavoro con l'azienda.
. . . . .

6.14. INTERVENTI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

Euroansa S.p.A. garantisce ai propri collaboratori e dipendenti costante formazione ed aggiornamento.
Qualora si debba procedere a riqualificazioni dei ruoli e delle mansioni sarà compito della Società provvedere alla formazione del soggetto riqualificato.
. . . . .

6.19. CONFLITTO DI INTERESSI.

La Società deve garantire, ove possibile, l'indipendenza dei propri collaboratori e dipendenti.
Per contro, i singoli collaboratori ovvero i singoli dipendenti sono tenuti ad adoperarsi al fine di evitare l'insorgere di possibili conflitti di interesse. Qualora ciò dovesse accadere, è fatto obbligo al singolo collaboratore ed al singolo dipendente di darne comunicazione all'azienda, la quale valuterà gli accorgimenti da adottare onde poter porre fine a detta situazione.
. . . . .

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

7. CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI.

7.1. IMPARZIALITÀ.

Euroansa S.p.A. si impegna a trattare i propri clienti equamente e senza alcuna distinzione.

7.2. I CONTRATTI E LE COMUNICAZIONI AI CLIENTI.

Euroansa S.p.A. si impegna a stipulare con i propri clienti contratti chiari, semplici, conformi alla normativa vigente e completi, al fine di evitare qualsiasi problematica derivante dall'interpretazione dei medesimi.
E' altresì compito della Società provvedere alla comunicazione al cliente di eventuali modifiche, sia tecniche che economiche, del contratto.

7.3. TUTELA DELLA PRIVACY.

In conformità di quanto previsto al punto 4.4. Euroansa S.p.A. si impegna a tutelare la privacy dei propri clienti mediante l'adozione di specifiche procedure e accorgimenti idonei a tutelare le modalità di trattamento e conservazione dei dati ad essi riferibili.
E' fatto, dunque, divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato.

7.4. STILE DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI.

Euroansa S.p.A. offre ai propri clienti la propria disponibilità e professionalità a mezzo dei propri collaboratori, ai quali è fatto obbligo l'osservanza dei principi di disponibilità, rispetto e cortesia.

7.5. CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DELLA CUSTOMER SATISFACTION.

Euroansa S.p.A. si impegna a garantire ai propri clienti elevati standard di qualità anche attraverso l'offerta di nuovi servizi e nuove tipologie di servizi qualitativamente sempre più elevati.

7.6. COINVOLGIMENTO DELLA CLIENTELA.

Euroansa S.p.A. si impegna a dare sempre riscontro alle richieste avanzate dalla clientela nell'ottica del perseguimento di standard di lavorazione il più possibile adeguati al miglioramento costante dell'attività e della tipologia dei servizi offerti.

. . . . .

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

Euroansa

FOGLIO INFORMATIVO
CONTRATTO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA
Persone Fisiche
(valido dal 03 Aprile 2023)

Redatto ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.108/1996, del TITOLO VI del Decreto Legislativo n.385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO), della Delibera del CICR del 4 marzo 2003 come modificata dal Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche e del Decreto Legislativo 13 Ottobre 2010 n. 141

Le informazioni pubblicizzate in questo FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

SEZIONE 1
INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Euroansa S.p.a.
Sede legale: Piazza Cavour n. 7 – 20122 Milano
Partita IVA/ Codice Fiscale: 04526210960 - Numero REA: MI-1754591
Capitale sociale: € 1.000.000,00 i.v.
Iscrizione elenco mediatori OAM n° M191 (iscrizione verificabile sul sito www.organismo-am.it)
E.mail: euroansa@pec.it – Sito Internet: euroansa.it
Numero Verde: 800-461042
Dati del soggetto che entra in rapporto con il cliente (collaboratore):
Nome e cognome .....
Qualifica .....
Telefono .....
e.mail .....

SEZIONE 2
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONSULENZA CREDITIZIA

CARATTERISTICHE

La mediazione creditizia è l'attività professionale con la quale vengono messe in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine di pervenire alla concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma. La concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma viene effettuata da Banche o da altri Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco generale o nell'Elenco speciale previsti rispettivamente dagli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 385/1993 (T. U. Bancario).

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'OAM-Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi.

La mediazione creditizia presuppone che nello svolgimento della loro attività i mediatori non siano legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza.

I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'Intermediario erogante ed inoltrare tali richieste a quest'ultimo. Non rientra nella mediazione creditizia la conclusione di contratti di finanziamento, nonché l'effettuazione, per conto di Banche o di altri Intermediari Finanziari, di erogazioni di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questo, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. Non è consentita la consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

L'attività svolta da Euroansa S.p.a. comprende sia l'attività di mediazione creditizia che l'attività di consulenza.
L'attività di consulenza si configura nel fornire al cliente informazioni, finalizzate o meno all'erogazione di una forma di finanziamento, affinché possa analizzare le operazioni di credito in essere e/o da intraprendere e le esigenze di tutela personali e familiari, allo scopo di prendere decisioni razionali e pianificare consapevolmente gli interventi da effettuarsi.
Euroansa S.p.a. opera con una pluralità di Banche e Intermediari Finanziari convenzionati e non convenzionati, senza essere legata ad alcuno di essi da vincoli di esclusiva.

RISCHI
La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione, da parte della Banca o di altro Intermediario Finanziario, del finanziamento richiesto dal cliente. Può accadere, quindi, di non riuscire a reperire sul mercato del credito una Banca o un Intermediario Finanziario disponibili a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

SEZIONE 3
CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA

ONERI A CARICO DEL CLIENTE

1) PROVVIGIONI

Il compenso dovuto a Euroansa S.p.a. per il servizio di consulenza e mediazione creditizia viene quantificato come segue:

TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO	PROVVIGIONE MASSIMA SUL VALORE EROGATO OMNICOMPRENSIVA
Credito Ipotecario	4,00%
Cessione del Quinto	Sino ad un massimo del 15% del capitale lordo mutuato. Tale compenso verrà quantificato nel suo esatto ammontare, entro il limite massimo sopra indicato, nel momento in cui verrà individuato il prodotto finanziario adatto alle esigenze del CLIENTE, nei limiti previsti dalla Legge e dal Protocollo Assofin, se sottoscritto dall'Istituto erogante. La provvigione così determinata non verrà corrisposta direttamente dal CLIENTE, ma verrà detratta dall'importo erogato al CLIENTE a titolo di finanziamento e verrà versata alla SOCIETA' dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario. Il CLIENTE non dovrà pertanto effettuare alcun versamento in favore della SOCIETA' e/o dei suoi collaboratori.
Prestito Personale	0% a carico del CLIENTE. L'Istituto Finanziatore corrisponderà la provvigione alla SOCIETA' nella misura tra loro concordata.
Cessione TFS/TFR	0% a carico del CLIENTE. L'Istituto Finanziatore corrisponderà la provvigione alla SOCIETA' nella misura tra loro concordata.
Locazione Finanziaria	3,00%

La provvigione che il cliente è tenuto a versare al mediatore creditizio viene comunicata all'istituto finanziatore ed inclusa nel calcolo del TAEG/TEG/ISC.

2) SPESE

Laddove previste, sono a carico del cliente le spese sostenute per la certificazione documentale, che vengono determinate nella misura massima di € 70,50 iva inclusa per soggetto esaminato.

Ad eccezione di quanto sopra, non vi sono altre spese, commissioni od oneri aggiuntivi per il cliente.

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

3) PENALI

Nel caso in cui il cliente receda dal contratto non viene posta a suo carico alcuna penale, ancorché consentito dalla normativa vigente (ex art. 1382 C.C.).

ONERI A CARICO DELLA BANCA O DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

L'importo delle commissioni che l'istituto finanziatore deve versare ad Euroansa S.p.a. per i servizi dalla stessa prestati al momento non è noto. L'importo effettivo sarà comunicato con la consegna del modulo denominato "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato".

La commissione che Euroansa S.p.a. riceverà da parte dell'istituto finanziatore non verrà detratta dall'importo della provvigione dovuta dal cliente.

SEZIONE 4
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE E LA CONSULENZA CREDITIZIA

DIRITTI DEL CLIENTE

1) Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di potere asportare, presso i locali del mediatore creditizio o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, il presente FOGLIO INFORMATIVO su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
2) Quando il mediatore creditizio presenta al cliente prodotti, operazioni o servizi di una banca o di un intermediario o effettua la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all'intermediario erogante, il cliente ha diritto di ricevere dal mediatore creditizio, in tempo utile prima che il contratto sia concluso e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e, se prevista, la Guida. Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza per presentare al cliente specifici prodotti o servizi bancari o finanziari o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, l'invio del Foglio Informativo relativo ai prodotti o servizi presentati e della Guida può avvenire per tale via.
3) Il cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto e su espressa sua richiesta, copia completa del testo del contratto di consulenza e mediazione creditizia idonea per la stipula che include un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, il mediatore creditizio, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, ne informa il cliente e, su sua richiesta, gli consegna una copia del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.
4) Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di consulenza e mediazione creditizia stipulato in forma scritta che includa il documento di sintesi.
5) Il cliente ha diritto di recedere dal contratto di consulenza e mediazione creditizia in qualsiasi momento, senza il pagamento di alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dandone comunicazione al mediatore creditizio, con lettera Raccomandata R/R da inviarsi a Euroansa S.p.a. - Via Dante Alighieri 135, 55100 Lucca Lu, o tramite mail all'indirizzo direzione@euroansa.it , o tramite pec all'indirizzo euroansa@pec.it .
6) Nel caso in cui il mediatore creditizio riceva commissioni da più istituti finanziatori, il cliente-consumatore ha diritto di ricevere, su sua espressa richiesta, informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni corrisposte da ciascun finanziatore.
7) Nelle operazioni di rinnovo di finanziamento tramite cessione del Quinto il cliente ha diritto di interloquire direttamente con l'intermediario con cui è in corso il contratto di finanziamento almeno sino al momento dell'effettiva estinzione del rapporto contrattuale e di ricevere direttamente presso il suo domicilio il conteggio estintivo o il rimborso delle rate pregresse. Il cliente è consapevole che l'eventuale revoca del consenso al trattamento dei dati personali nei confronti dell'istituto finanziatore gli pregiudicherà la possibilità di ricevere nuove offerte di credito da parte di quest'ultimo.
8) Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

9) Nel caso di offerta contestuale al finanziamento di altri contratti (polizze assicurative), il cliente ha diritto:
   a) di essere avvertito in modo chiaro ed evidenziato circa l'eventuale esistenza di altri contratti offerti in via obbligatoria contestualmente al finanziamento;
   b) che gli venga illustrato chiaramente e correttamente se la validità dell'offerta di finanziamento è condizionata alla conclusione congiunta di altri contratti;
   c) di ricevere una chiara e dettagliata illustrazione degli obblighi e dei vantaggi derivanti dalla combinazione del contratto di credito con quello assicurativo e, in caso di polizze facoltative, il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva la polizza accessoria sia in quello in cui non la sottoscriva;
   d) di ricevere la documentazione informativa precontrattuale relativa alle polizze offerte contestualmente al finanziamento in modo da essere avvisato ed informato per tempo dei contenuti relativi a tali contratti al fine di una completa valutazione sull'opportunità o meno di procedere alla richiesta di finanziamento.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

1) Il cliente si impegna ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell'affare (es. domande, presentazione di documenti richiesti dall'Istituto Finanziario erogatore, sottoscrizioni, garanzie) nonché a fornire alla società i documenti richiesti e le relative informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.
2) Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore creditizio dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
3) Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE

1) Il mediatore creditizio deve, inoltre, comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di ogni altra ulteriore normativa.
2) Il mediatore creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria in modo conforme al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
3) Il mediatore creditizio deve basare la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.
4) Il mediatore creditizio è tenuto al rispetto del segreto professionale.
5) Il mediatore creditizio, ex art. 1759 C.C., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

1) Il contratto di consulenza e mediazione creditizia ha una durata massima di 12 mesi dalla data della sua sottoscrizione; alla scadenza di detto termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato senza necessità di disdetta da entrambe le parti; viene escluso, pertanto, ogni tipo di rinnovo tacito.

2) Il cliente prende atto che se il finanziamento non dovesse essere erogato da Banche o Intermediari Finanziari o fosse erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente, né specificatamente il motivo.

3) Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle Banche a agli altri Intermediari Finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nell'erogazione del finanziamento richiesto.

4) Il cliente prende infine atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto, a nessun titolo, responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell'attività di mediazione e consulenza.

5) Eventuali reclami relativi ai servizi prestati da Euroansa S.p.a. o dai suoi collaboratori dovranno essere inoltrati tramite lettera raccomandata a.r. da inviarsi a Euroansa S.p.a. – Servizio Reclami - Via Dante Alighieri 135, 55100 Lucca Lu, o tramite mail all'indirizzo reclami@euroansa.it , o tramite pec all'indirizzo euroansa@pec.it . Nel reclamo dovranno essere indicati: il nominativo ed il recapito del cliente, i dati del contratto di mediazione creditizia qualora stipulato, il nominativo del/dei

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

collaboratore/i che ha/hanno gestito la pratica per conto di Euroansa S.p.a, ed i motivi del reclamo. **La Società provvederà a dare riscontro al reclamo entro 60 giorni. Nel caso in cui non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto, il Cliente potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. Si precisa che non è possibile proporre ricorso all'ABF.**

6) Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di consulenza e mediazione creditizia, o rapporti ad essi connessi, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente.

LEGENDA

- **"Mediatore Creditizio"**, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **"Concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma"**, l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fideiussioni, avalli, apertura di crediti documentari, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.
- **"Cliente"**, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con Banche o Intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.
- **"Consumatore"** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **"Locale aperto al pubblico"**, il locale accessibile al pubblico adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia.
- **"Tecniche di comunicazione a distanza"**, tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore.
- **"Servizi accessori"**, i servizi non strettamente connessi con il servizio principale, commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- **"Intermediari Finanziari"**, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'Elenco generale o nell'Elenco speciale previsti rispettivamente dagli artt. 106 e 107 del Decreto Legislativo n.385/1993 (Testo Unico Bancario).
- **"TAEG"**, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. La Legge n.262/05 stabilisce con l'art. 13 le modalità e il calcolo del TAEG fissando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
- **"ISC"**, è l'Indicatore Sintetico di Costo del credito concesso, espresso in percentuale annua del credito concesso. Nel calcolo dell'ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
- **"Capitale Lordo Mutuato"**, somma di tutte le rate dovute

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

Termini e condizioni del contratto di servizio di Due Diligence documentale – persone fisiche

Art. 1 – Definizioni

Nel presente documento trovano applicazione le seguenti definizioni:

- "Contratto": i termini e condizioni descritti nel presente documento;
- "Cliente": il cliente dei Servizi oggetto del Contratto;
- "Genio Diligence" o "GD": la società Genio Diligence S.p.A., corrente sede in Via Martiri di Liggieri 10/d – Loc. San Michele in Escheto – 55100 Lucca (LU);
- "Servizi": i servizi oggetto del Contratto;

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 2.1 – I Servizi sono costituiti dalla fornitura di attività di c.d. Due Diligence sui dati documentali forniti dal Cliente al proprio intermediario finanziario, creditizio od Istituto di Credito, che a sua volta è espressamente delegato a caricarli sui sistemi informatizzati di GD. La Due Diligence consiste nella certificazione sulla veridicità dei documenti forniti in analisi. Il Servizio si compone di tre passaggi operativi differenti ed interconnessi (valutazione formale, verifica sostanziale, accertamenti di intelligence) e resi possibili dall'adozione di sistemi di valutazione, database e scoring interni oltre che attraverso l'accesso ad informazioni sub-privacy relative al soggetto e residenti presso providers esterni.

Art. 2.2 – Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare i contenuti del Servizio, nonché le modalità tecniche di utilizzo dei medesimi, ivi espressamente incluso il conferimento dei dati per il tramite del proprio intermediario finanziario, creditizio od Istituto di Credito.

Art. 2.3 – Il Cliente potrà utilizzare i Servizi solo per uso proprio, secondo le condizioni prestabilite nel Contratto; è fatto espresso divieto al Cliente di richiedere i Servizi per conto terzi così come di permettere a terzi di avvalersene suo tramite.

Art. 2.4 – Le condizioni di seguito riportate, insieme agli altri allegati ivi previsti, che ne costituiscono parte integrante ed inscindibile, regolano il rapporto di fornitura dei Servizi offerti da GD al Cliente durante il periodo predefinito.

Art. 3 – Conclusione e durata del Contratto

Art. 3.1 - Il presente contratto, si intende validamente concluso, e quindi efficace e vincolante tra le parti, al momento della sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 3.2 – A far data dalla conclusione del presente Contratto, quest'ultimo ha una durata utile alla corretta e completa evasione della pratica commissionata dal Cliente.

Art. 4 – Corrispettivi

Art. 4.1 – Al fine di usufruire del servizio oggetto del presente Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere, alla fornitrice Genio Diligence, la somma pari a:

- ☐ € 70,50 (iva inclusa) per Due Diligence su pratica di Mutuo;
- ☐ € 36,00 (iva inclusa) per Due Diligence su pratica di Prestito;
- ☐ € 46,10 (iva inclusa) per Due Diligence su pratiche di Cessione del Quinto;

da pagarsi tramite bollettino premarcato consegnato dall'intermediario finanziario al momento della stipula del presente Contratto. In caso di mancato pagamento entro i termini specificamente indicati dall'intermediario, troverà applicazione la previsione di cui al successivo art. 8.6.

Art. 4.2 – Resta inteso che le condizioni indicate al comma precedente troveranno applicazione solo ed esclusivamente al periodo di utilizzo del Servizio come individuato nel presente Contratto. Ogni richiesta di utilizzo del Servizio, da parte del Cliente, successiva alla scadenza del Contratto dovrà essere oggetto di nuovo accordo contrattuale tra le Parti.

Art.5 – Assenza del diritto di Recesso – Sospensione, interruzione, terminazione e modifica del servizio.

Art. 5.1 – Il presente Contratto non è soggetto a rinnovo automatico. Trattandosi di Contratto di servizio la cui esecuzione inizia con l'accordo espresso del consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'art.59, comma 1, lett. a), il Cliente è espressamente informato ed accetta di non avere alcun diritto di recesso dal Contratto, ferma restando la sua possibilità di non usufruire dei Servizi per propria scelta, nonché, alla scadenza del Contratto, di non sottoscrivere nuovo contratto per fruire nuovamente dei Servizi di Due Diligence di GD.

Art. 5.2 – Resta in ogni caso sempre fermo ed impregiudicato il diritto di GD di interrompere, sospendere e/o terminare per qualsivoglia ragione, in ogni momento, senza necessità di alcun preavviso ed a proprio insindacabile giudizio, i Servizi e/o il periodo di durata del Contratto. GD ha altresì facoltà di modificare unilateralmente la tipologia, l'estensione e le modalità di fruizione del Servizio senza alcun preavviso al Cliente.

Art. 5.3 – Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente prende atto ed espressamente accetta che, qualora GD dovesse interrompere, sospendere e/o terminare per qualsivoglia motivo i Servizi ai sensi del precedente art. 5.2, non sarà dovuto alcun risarcimento di eventuali danni che da tale sospensione, interruzione o terminazione dovessero derivargli, anche indirettamente.

Art. 6 – Chiavi di accesso

Art. 6.1 – Per l'erogazione del presente servizio, l'intermediario specificatamente delegato dal Cliente, si impegna a custodire le Chiavi d'accesso (UserId e Password), attribuite da GD, con la massima cura e segretezza, adottando

le necessarie misure di sicurezza, essendo integralmente responsabile dei danni che potrebbero essere causati al Cliente, a GD e/o a terzi a seguito ed in conseguenza di un negligente o improprio utilizzo delle stesse. In caso di furto o smarrimento delle Credenziali di Accesso, l'intermediario e/o il Cliente (ove informato degli eventi) dovranno darne tempestiva comunicazione a GD, che provvederà all'immediata sostituzione delle stesse.

Art. 7 – Responsabilità di Genio Diligence S.p.A. – Gestione del sinistro

Art. 7.1 – I Servizi di Due Diligence sono forniti e comunicati esclusivamente in forma scritta. GD si impegna a prestare la maggior cura possibile nella gestione e nella trasmissione delle informazioni garantendo esclusivamente la corrispondenza dei dati forniti con quelli memorizzati negli archivi ufficiali e nelle banche dati accessibili al pubblico al momento dell'intervista, e non rispondendo, dunque, in alcun modo, dell'esattezza e della completezza di questi ultimi. Nei suddetti limiti, GD presta quindi garanzia di esattezza e correttezza dei dati forniti al Cliente e si impegna a manlevare e ad indennizzare il Cliente per qualsiasi danno conseguente ad inadempimenti causati da fatti a sé direttamente ascrivibili nei soli casi di manifesto dolo e negligenza, con espressa esclusione dei danni derivanti da disservizi dovuti a caso fortuito o forza maggiore. L'indennizzo massimo in ipotesi dovuto sarà comunque sempre limitato alla somma massima di € 20.000,00 (ventimila/00 euro) per sinistro per il servizio Mutui; € 3.000,00 (tremila/00 euro) per il servizio Prestiti personali; € 4.000,00 (quattromila/00 euro) nel caso di servizio Cessioni V.

Art. 7.2 – Il Cliente e/o l'intermediario da questi designato per il conferimento dei documenti da verificare dovranno dare formale avviso di sinistro a GD, a mezzo raccomandata A/R o PEC preferibilmente all'indirizzo legal@pecmail.geniodiligence.it (oppure all'indirizzo PEC di Genio Diligence Spa consultabile dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico) entro e non oltre giorni 8 (otto) dalla data di conoscenza del fatto, pena decadenza del diritto di garanzia, esperendo l'azione nel termine massimo di 3 (tre) mesi dalla fornitura della Due Diligence richiesta, e dovrà dare puntuale riscontro alle richieste istruttorie di GD ai fini della corretta gestione del sinistro. Il termine massimo di durata del sinistro è pari a giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data dell'avviso, ed una volta decorso tale termine, in assenza di riscontri e/o messa disposizione da parte del Cliente e/o dell'intermediario da questi autorizzato di tutta la documentazione all'uopo richiesta, il sinistro sarà definitivamente archiviato, senza possibilità per il Cliente o per l'intermediario autorizzato di richiederne la riapertura.

Art. 7.3 – Nell'ipotesi prevista all'art.7.1., ultimo cpv., che precede, GD è espressamente autorizzata dal Cliente, al momento ed all'esito dell'accettazione dell'indennizzo nei termini e modi sopra prospettati, a surrogarsi in tutte le azioni giudiziarie, sia civili che penali, nei confronti dei soggetti terzi che hanno causato o concausato il danno, con onere da parte del Cliente di rilasciare a GD, ove necessario, ampia liberatoria al riguardo.

Art. 7.4 – I giorni indicati sui listini, sulle brochures e/o su altro materiale illustrativo comunque allegato al presente Contratto per l'evasione da parte di GD dei servizi richiesti dal Cliente sono da intendersi come giorni lavorativi (sabato escluso).

Art. 7.5 – Genio Diligence S.p.A. non assume alcuna responsabilità in merito alla riservatezza per i testi ed i prodotti comunicati al Cliente attraverso i mezzi di comunicazione concordati nel presente Contratto. Del pari, nessuna responsabilità assume Genio Diligence S.p.A., con riferimento all'operato dell'intermediario delegato dal Cliente.

Art. 8 – Obblighi del Cliente – Riservatezza – Diritti di privativa – Risoluzione del contratto – Eventuale surroga del credito derivante dal contratto

Art. 8.1 – Tutti i servizi Due Diligence sono forniti da GD in forma riservata e confidenziale, a scopo strettamente commerciale e devono essere conservati con riservatezza dal Cliente il quale è responsabile ad ogni effetto dei danni conseguenti a divulgazioni fatte o rese accessibili a terzi da parte di lui e/o da qualsiasi altra persona che sia alle sue dipendenze o in relazione con lui e/o che per suo tramite sia venuta a conoscenza dei dati stessi. In caso di violazione di una qualsiasi delle pattuizioni di cui alla presente clausola, il Cliente dovrà risarcire Genio Diligence S.p.A. ogni somma che la stessa dovesse pagare a qualsiasi titolo (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: risarcimento di danni a terzi, sanzioni amministrative, spese legali, etc.), ivi compresi risarcimenti di ogni maggior danno o pregiudizio di qualsiasi natura, in diretta conseguenza o relazione a comportamenti del Cliente costituenti violazione della presente clausola.

Art. 8.2 – Il Cliente riconosce che GD è l'unica titolare del diritto di autore, proprietà intellettuale e industriale circa l'oggetto della fornitura, del software, dei supporti di tutti i documenti forniti e si impegna a porre in atto adeguati comportamenti per la tutela di tale diritto.

Art. 8.3 – Il Cliente non potrà: a) utilizzare i servizi forniti da Genio Diligence S.p.A. per turbare, limitare e più in generale per violare i diritti di terzi, con particolare riguardo al diritto alla riservatezza, come previsto dal Regolamento UE in materia di protezione dei Dati Personali (Reg. UE n.679/2016, c.d. "GDPR") e dal Codice per la protezione dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003); b) porre in atto comportamenti contrari alle leggi ed ai regolamenti vigenti (come immettere, o far immettere a terzi autorizzati, sui sistemi di GD, file o materiali che contengono virus); c) riprodurre su supporto magnetico o cartaceo dati estratti da banche dati o comunque ricevuti tramite i servizi oggetto del presente contratto, se non per uso esclusivamente funzionale all'evasione della pratica; d) concedere a terzi l'accesso ai servizi oggetto del presente contratto senza autorizzazione scritta da parte di Genio Diligence S.p.A.; e) copiare o riprodurre, se non per uso utile

alla lavorazione della pratica, il materiale fornito da Genio Diligence S.p.A.; f) vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo o ragione, anche in via gratuita, il materiale fornito da Genio Diligence S.p.A., né in originale né in copia. Si precisa che le limitazioni di utilizzo di cui al presente art.8.3 trovano espressa applicazione anche nei confronti dell'intermediario autorizzato dal Cliente alla gestione documentale della sua pratica ed all'accesso ai sistemi di GD.

Art. 8.4 – Il Cliente dovrà usufruire dei servizi in maniera corretta, lecita e pertinente con le proprie finalità

Art. 8.5 – Nel caso in cui il Cliente e/o l'intermediario da questi autorizzato, a seguito di richiesta da parte di persona interessata, debbano indicare l'origine dei dati (a norma dell'art. 15 del Reg. UE 679/2016), potranno indicare Genio Diligence S.p.A. che dovrà comunque essere preventivamente e tempestivamente informata di tale richiesta. Fatto salvo il caso di richieste che dovessero provenire da parte delle Autorità giudiziarie o giurisdizionali, il Cliente e/o l'intermediario da questi autorizzato non potranno consegnare, esibire, né riprodurre in giudizio, rapporti scritti o estratti che restano di proprietà di Genio Diligence S.p.A., la quale ne potrà richiedere la immediata restituzione, anche verbalmente, in qualsiasi momento, con consequenziale onere da parte del Cliente e/o dell'intermediario da questi autorizzato di procedere alla distruzione e cancellazione dai propri archivi dei suddetti dati.

Art. 8.6 – Il Cliente prende atto ed accetta che, in caso di mancato pagamento, da parte propria, dei corrispettivi previsti al precedente art. 4.1 del Contratto, né dell'intermediario che dovesse procedere in sua sostituzione al pagamento dei corrispettivi in questione nei confronti di Genio Diligence S.p.A., con contestuale costituzione di suo espresso diritto di surroga del credito di Genio Diligence S.p.A. nei confronti del Cliente, il servizio non verrà erogato.

Art. 9 – Privacy – Consenso al trattamento dei dati – Conoscenza dei dati e dei servizi – Dichiarazioni del Cliente

Art. 9.1 – Il Cliente garantisce che i dati che fornirà a Genio Diligence S.p.A. a qualsiasi titolo nel corso del rapporto, anche relativi a terzi estranei al rapporto, sono raccolti in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e pertinenti all'attività del Cliente stesso, sono esatti ed aggiornati, e che vengono trasmessi con il pieno consenso dell'interessato, acquisito con le modalità di cui al seguente art. 9.4, e nel rispetto della vigente normativa.

Art. 9.2 – Il Cliente, in qualità di interessato, espressamente autorizza Genio Diligence S.p.A. al trattamento dei dati in ordine ai quali richiede l'effettuazione dell'attività di Due Diligence, e dichiara di aver conferito autonoma autorizzazione anche all'intermediario delegato a conferire a GD i dati medesimi; dichiara di aver ricevuto piena informativa e di aver prestato ogni necessario consenso al trattamento dei propri dati nel rispetto del REG. UE 679/2016, e si impegna a trasmettere senza indebito ritardo a Genio Diligence S.p.A., tramite l'intermediario finanziario delegato, ogni necessaria documentazione debitamente sottoscritta in originale per accettazione dell'avvio delle attività di Due Diligence.

Art. 9.3 – Il Cliente garantisce a Genio Diligence S.p.A. che i dati documentali che saranno oggetto di Due Diligence sono a quest'ultima liberamente trasmissibili e dalla medesima liberamente trattabili ai fini dell'esecuzione dell'incarico e della formazione di eventuali banche dati.

Art. 9.4 – Ai fini degli articoli che precedono, il Cliente, al momento dell'affidamento di ogni nuovo incarico, dovrà trasmettere a Genio Diligence S.p.A., direttamente o per il tramite dell'intermediario espressamente autorizzato, la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto del REG. UE 679/2016 a seguito della ricezione di apposita informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, allegata al presente contratto sub B, sottoscritta in originale e corredata da copia del suo documento di identità e del codice fiscale. Resta inteso ed accettato dal Cliente che Genio Diligence S.p.A. assumerà la piena titolarità del trattamento dei dati acquisiti, per le finalità descritte nella informativa prestata.

Art. 9.5 – Ove necessario, Genio Diligence S.p.A. nominerà l'istituto intermediario dei dati del Cliente quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art.28 del GDPR, per le attività di consegna dell'informativa e raccolta dei documenti e dei consensi al trattamento presso il Cliente medesimo, nonché per l'accesso ai risultati dell'attività di Due Diligence documentale. Tutti i soggetti che effettueranno operazioni di trattamento nell'organizzazione di GD e dell'istituto intermediario saranno debitamente nominati "persone autorizzate al trattamento" ai sensi dell'art.29 del GDPR, ed eventuali società terze coinvolte opereranno in base ad espressa nomina a "responsabili del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, e saranno sottoposti alla vigilanza ed alle istruzioni di GD.

Art. 9.6 – Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, libera Genio Diligence S.p.A. da ogni responsabilità per il trattamento dei dati personali oggetto di attività di Due Diligence, garantendo che manleverà e terrà indenne la Genio Diligence S.p.A. da ogni richiesta risarcitoria, sanzione amministrativa, spesa legale, etc. inerente al trattamento dei dati, e che derivi da atti o fatti non addebitabili a Genio Diligence S.p.A.

Art. 9.7 – Tutti i dati acquisiti per lo svolgimento del presente Contratto saranno trattati nel rispetto dei principi di cui agli artt.5 e 32 del GDPR, nonché nel rispetto delle specifiche modalità definite. Resta sempre salvo ed impregiudicato il diritto, per Genio Diligence S.p.A., di conservare e trattare i dati acquisiti per le finalità previste dalla legge, anche aggiuntive e/differenti rispetto a quelle di cui al presente Contratto, secondo quanto dettagliato nell'Informativa sottoscritta per accettazione dai Clienti, di cui al precedente art. 9.4.

Art. 9.8 – Ciascuna Parte tratterà i dati personali degli interessati persone fisiche facenti parte dell'organizzazione dell'altra Parte, raccolti in occasione della stipula e dell'esecuzione del presente Contratto per le sole finalità

previste nello stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), c) ed f) del GDPR, e nel rispetto delle ulteriori applicabili disposizioni di legge in materia di Privacy. Tali dati saranno conservati su archivi cartacei e/o elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa in questione. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, presta pertanto il consenso al trattamento dei dati necessari nel rispetto del REG. UE 679/2016, manlevando Genio Diligence S.p.A. da qualsivoglia responsabilità civile, penale, amministrativa per danni che dovesse risentire in conseguenza, occasione o connessione con detti trattamenti, e che derivi da atti o fatti non addebitabili a Genio Diligence S.p.A., impegnandosi a comunicare tempestivamente a quest'ultima, anche per il tramite dell'intermediario autorizzato, qualsiasi variazione o modifica dei dati precedentemente comunicati.

Art. 9.9 – Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente dichiara di conoscere sia le caratteristiche dei dati e dei servizi cui accede, e di ritenerli adeguati alle proprie esigenze.

Art. 9.10 – Il Cliente dichiara di poter legittimamente ed impegnativamente sottoscrivere il presente Contratto e che tutti i dati forniti sono veritieri.

Art. 9.11 – Il Cliente dichiara di concludere il presente Contratto agendo per fini che rientrano nel proprio esclusivo interesse, ed in tal senso espressamente autorizza Genio Diligence S.p.A. a fornire direttamente al soggetto terzo nominato intermediario per le attività di raccolta e trasmissione della documentazione necessaria per l'attività di Due Diligence una copia della documentazione risultante dallo svolgimento di tale attività, utilizzabile per le finalità previste dalla legge.

Art. 9.12 – Il presente Contratto ed i diritti da esso nascenti non possono essere ceduti a terzi in assenza di preventiva autorizzazione data in forma scritta da una Parte all'altra.

Art. 10 – Legge applicabile – Foro esclusivo

Art. 10.1 – Il presente Contratto è regolato dalla legge Italiana.

Art. 10.2 – Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente Contratto, le Parti congiuntamente convengono la competenza esclusiva del Foro di Lucca.

Art.11. – Disposizioni finali

Art. 11.1 – Il presente Contratto abroga e sostituisce qualsiasi precedente accordo, scritto e/o verbale, intervenuto tra le parti sulla materia oggetto del Contratto.

Art. 11.2 – Eventuali modifiche e/o integrazioni dovranno essere effettuate in forma scritta a pena di nullità.

Art. 11.3 – Le disposizioni del presente Contratto si intendono pienamente efficaci e vincolanti tra le parti.

Art. 11.4 – Eventuali tolleranze di una delle parti di comportamenti dell'altra in contrasto con quanto previsto dal presente Contratto e dalle eventuali altre fonti regolatrici dello stesso, non costituiscono rinuncia da parte della stessa ai diritti relativi.

Art. 11.5 – Le Parti convengono espressamente che l'eventuale nullità di una o più clausole del presente Contratto non incide sulla validità del medesimo nel suo complesso.

_____, lì __/__/____

Per accettazione

Il Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara espressamente di approvare le clausole di cui agli artt. 2 (Oggetto del contratto), 3 (Conclusione e durata del Contratto), 5 (Assenza del diritto di Recesso – Sospensione, interruzione, terminazione e modifica del servizio), 7 (Responsabilità di Genio Diligence S.p.A. – Gestione del sinistro), 8 (Obblighi del Cliente – Riservatezza – Diritti di privativa – Risoluzione del contratto – Eventuale surroga del credito derivante dal contratto), 9 (Privacy – Consenso al trattamento dei dati – Conoscenza dei dati e dei servizi – Dichiarazioni del Cliente), 10 (Legge applicabile – Foro esclusivo) del presente Contratto.

Il Cliente

Il Cliente espressamente autorizza l'Intermediario _____ ad avvalersi dei servizi offerti da Genio Diligence Spa per lo svolgimento di attività connesse e strumentali all'evasione della pratica.

Il Cliente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
A NORMA DEGLI ART. 13-14 REG. UE N. 2016/679 (c.d. "GDPR")

1. Titolare del trattamento

Genio Diligence Spa, corrente in Lucca, via Martiri di Liggieri n. 10/d - loc. San Michele in Escheto, nella sua qualità di Titolare del Trattamento ai sensi dell'art.24 GDPR (nel prosieguo anche il "Titolare"), tratta i dati personali oggetto della presente informativa sulla base di quanto di seguito specificato.

2. Tipologia ed Origine dei dati trattati

2.1. Sono oggetto della presente informativa i dati personali anagrafici dell'Interessato:

- dei quali il Titolare abbia già titolarità in forza di previsioni di legge/contratto; e/o

- che siano comunicati al Titolare dall'Interessato e/o da terzi soggetti delegati o autorizzati dall'Interessato medesimo (Istituti di Credito, Finanziarie, Mediatori Creditizi e altri soggetti operanti in campo finanziario) unitamente alla presente informativa; e/o

- che siano già presenti nelle banche dati del Titolare in ragione di precedenti pratiche e/o accertamenti compiuti su incarico dell'Interessato e/o di terzi soggetti delegati o autorizzati dall'Interessato medesimo (Istituti di Credito, Finanziarie, Mediatori Creditizi e altri soggetti operanti in campo finanziario), nel rispetto dei consensi prestati e delle tempistiche di conservazione previste dalla normativa vigente; e/o

- in ogni caso raccolti da Genio Diligence Spa, in forza dell'art.134 TULPS (licenza investigativa), a seguito di espressa richiesta dell'Interessato e/o di terzi soggetti delegati o autorizzati dall'Interessato medesimo (Istituti di Credito, Finanziarie, Mediatori Creditizi e altri soggetti operanti in campo finanziario).

2.2. In alcuni particolari casi potranno altresì essere trattati dati giudiziari dell'Interessato comunicati e/o raccolti con le modalità di cui al precedente punto 2.1, nei limiti e per le finalità espressamente dettagliate dalla presente informativa.

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

3.1. Il trattamento è diretto all'espletamento, da parte di Genio Diligence Spa, del controllo e della verifica - anche mediante banche dati istituzionali e/o gestite da terzi che operano in base alla normativa vigente - dell'esattezza e veridicità e/o dello stato di aggiornamento dei dati personali forniti volontariamente dall'Interessato all'Istituto di Credito, Finanziaria, Mediatore Creditizio o altro soggetto operante in campo finanziario, in relazione a pratiche creditizie e/o di finanziamento/mutuo avviate presso tale ultimo soggetto e/o presso terzi che intrattengono rapporti contrattuali con il Titolare, anche mediante raffronto con altri dati personali e giudiziari dell'Interessato, comunicati e/o reperiti da Genio Diligence Spa in base ai dati forniti volontariamente utilizzando le suddette banche dati istituzionali, pubblici registri, pubblici elenchi, terzi autorizzati e altre fonti legittime.

3.2. Rientra inoltre nelle finalità del trattamento l'uso dei dati personali e giudiziari di cui al punto 3.1 per la produzione, per conto dell'Istituto di Credito, Finanziaria, Mediatore Creditizio o altro soggetto operante in campo finanziario, di un rapporto di esito delle verifiche, che confluirà nella documentazione

necessaria all'istituzione adita dall'Interessato ai fini dell'istruttoria per l'ottenimento di credito e/o finanziamenti/mutui, nonché l'uso dei dati medesimi in comunicazioni e-mail/SMS/telefoniche con l'Interessato o con terzi, strettamente necessarie a svolgere le attività richieste e/o a rendere all'Interessato informazioni sul servizio. Alla ricezione della presente Informativa, l'Interessato prende altresì espressamente atto del fatto che, per le finalità di completamento dell'istruttoria avviata su sua richiesta, la reportistica generata ai fini del presente punto 3.2 potrà essere trasmessa da Genio Diligence Spa direttamente all'Istituto di Credito, Finanziaria Mediatore Creditizio o altro soggetto operante in campo finanziario, nonché, ove necessario, ad altro soggetto terzo presso il quale l'istruttoria in questione è stata avviata e/o risulta pendente, restando espressamente inteso che tale ultimo soggetto potrà operare quale autonomo titolare del trattamento ai sensi dell'art.24 GDPR, sulla base di propria informativa e secondo separati consensi autonomamente acquisiti presso l'Interessato medesimo.

3.3. I dati raccolti vengono inoltre utilizzati per la creazione di banche dati ad uso esclusivamente interno di Genio Diligence Spa, non accessibili ai terzi, ai fini di verifica e comprova delle attività svolte e al fine di velocizzare future richieste relative al medesimo Interessato. Tali trattamenti avranno una durata massima di 5 anni dall'ultimo aggiornamento dei dati, sempre salvi i diritti degli Interessati in materia.

3.4. La base giuridica dei trattamenti di cui ai punti 3.1 e 3.2 e 3.3 che precedono è il consenso rilasciato dall'Interessato direttamente al Titolare e/o all'Istituto di Credito, Finanziaria Mediatore Creditizio o altro soggetto operante in campo finanziario, in relazione agli specifici trattamenti (art. 6, comma 1, lettera a), del GDPR) nonché, per quanto riguarda la comunicazione dei dati a tale ultimo soggetto a seguito delle verifiche svolte, l'esistenza di un contratto tra questi e l'Interessato che preveda la verifica di tali dati, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b), del GDPR. Si precisa che il conferimento dei dati e del consenso non è obbligatorio, da parte dell'Interessato, ma che tuttavia la mancata prestazione dei consensi richiesti in relazione ai punti 3.1 e 3.2 della presente informativa non consentirà a Genio Diligence Spa di svolgere i servizi richiesti dall'Istituto di Credito, Finanziaria Mediatore Creditizio o altro soggetto operante in campo finanziario in relazione alla richiesta di credito e/o mutuo/finanziamento dell'Interessato, con possibile effetto sulla regolare prosecuzione dell'istruttoria relativa al credito/mutuo/finanziamento.

3.5. Il rifiuto di prestare il consenso facoltativo relativo ai trattamenti di cui al punto 3.3 consentirà, invece, di realizzare il rapporto richiesto dall'Istituto di Credito, Finanziaria Mediatore Creditizio o altro soggetto operante in campo finanziario, ma non consentirà di velocizzare future operazioni o richieste che pervenissero in relazione alla medesima anagrafica. Si precisa che, per consentire l'attività, il consenso al trattamento deve essere unitario, sia rispetto ai dati personali che agli eventuali dati giudiziari relativi all'Interessato.

3.6. In aggiunta al consenso al trattamento di cui ai punti che precedono, i dati che vengono ottenuti autonomamente dal Titolare, ivi inclusi i dati giudiziari, potranno essere trattati senza necessità di consenso ed esclusivamente laddove ricorrano le condizioni degli artt. 9 comma 2, lettera e), e 10 del GDPR, in quanto resi manifestamente pubblici dall'Interessato ovvero provenienti da pubblici registri ed elenchi, ovvero ancora sotto il controllo dell'autorità pubblica e/o in quanto autorizzati da norma del Diritto dell'Unione o degli Stati Membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il consenso al trattamento dei dati in questione è richiesto solo in relazione all'eventuale inserimento nelle banche dati ad uso interno di cui al punto 3.3; resta fermo ed impregiudicato ogni diritto di legge degli Interessati in proposito.

3.7. Genio Diligence Spa aderisce al "*Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazioni commerciali*" realizzato dall'Associazione Nazionale tra Imprese di Informazioni Commerciali – ANCIC ed approvato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con Deliberazione del 12 giugno 2019, pubblicata nel Registro dei Provvedimenti n.127 del 12 giugno 2019, visionabile online all'indirizzo https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9119868 (nel prosieguo il "Codice Deontologico"). Per tale ragione, tutti i trattamenti di dati personali e giudiziari raccolti presso pubblici registri, elenchi ed archivi o contenuti in atti o documenti conoscibili da chiunque e/o generalmente accessibili, anche quando acquisiti in base ad apposita autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 134 del TULPS, sono effettuati da Genio Diligence Spa, in aggiunta alle previsioni della presente Informativa, anche sulla base, con le modalità e per le finalità e tempistiche di conservazione descritte nell'informativa semplificata visionabile in ogni momento sul sito web www.informativaprivacyancic.org , della quale si raccomanda agli Interessati integrale lettura.

4. Responsabili esterni del trattamento

4.1. I soggetti ai quali possono essere comunicati i dati dei richiedenti dei servizi e che utilizzeranno i dati in qualità di "Responsabili del trattamento" al di fuori dell'organizzazione del Titolare, ai sensi dell'art.28 del GDPR, sono:

- Irideos Spa in qualità di società che svolge attività di installazione, manutenzione e aggiornamento di attrezzature, impianti e procedure presso Genio Diligence Spa;

- Banche, Istituti di Credito, Istituzioni Finanziarie e Società di Intermediazione e Mediazione adite dall'Interessato, presso cui Genio Diligence Spa trasferirà il rapporto finale relativo ai dati personali dell'Interessato. Resta espressamente inteso che, salvi i casi di obbligo di legge e/o ordine delle competenti Autorità, il trasferimento diretto ad istituti finanziari e/o terzi soggetti rispetto al mediatore presso il quale l'Interessato ha avviato le pratiche di finanziamento è subordinato all'espresso consenso scritto dell'Interessato, nonché del mediatore coinvolto;

4.2. L'elenco completo ed aggiornato di tutti i soggetti nominati nel tempo "Responsabili del trattamento" è disponibile, a richiesta, presso il Titolare, ai recapiti descritti nella presente informativa.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento avviene con modalità cartacee, informatiche, telematiche e altri sistemi di telecomunicazione, direttamente dal Titolare e/o dai soggetti terzi nominati Responsabili esterni nonché dalle persone fisiche da essi autorizzati al trattamento ai sensi di legge, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della normativa applicabile (art. 32 Reg. UE 2016/679).

6. Raccolta dei dati

I dati sono raccolti direttamente presso l'Interessato e/o per il tramite delle istituzioni creditizie/finanziarie/mediatori richiedenti e/o da pubblici registri, pubblici elenchi, banche dati istituzionali e private, documenti conoscibili da chiunque e altre fonti pubbliche, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità, nonché nel rispetto delle previsioni del Codice Deontologico.

7. Dati giudiziari

Il trattamento può, in alcuni casi, riguardare alcune tipologie di dati "giudiziari" e/o comunque idonei a rivelare, in capo all'Interessato, provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Resta specificamente inteso che il Titolare adotterà ogni necessaria cautela tesa alla minimizzazione delle operazioni di trattamento dei dati particolari e/o giudiziari medesimi (art.5 GDPR), conformandosi alla normativa vigente (art. 10 GDPR), nonché agli specifici provvedimenti, autorizzazioni e/o decisioni emanati dalle competenti Autorità. Il Titolare è soggetto autorizzato al trattamento di tali tipologie di dati ai sensi della normativa vigente ed adotta ogni necessario strumento tecnico e misura di sicurezza necessari ad assicurare la protezione dei dati trattati.

8. Natura, luogo e durata del conferimento dei dati

I dati verranno trattati presso tutte le sedi del Titolare nonché, ove necessario, presso tutti i terzi soggetti nominati "Responsabili del trattamento" ai sensi del GDPR, e saranno conservati entro i limiti previsti dalla vigente normativa (in particolare dalle normative sulla privacy, finanziaria, antimafia e bancaria), e segnatamente sino a 5 anni successivi dalla data di cessazione di ogni rapporto e/o incarico contrattuale conferito dall'Interessato in relazione all'acquisizione dei dati medesimi, sempre salvi eventuali ulteriori e più lunghi obblighi di conservazione previsti dalla Legge, dal Codice Deontologico, da provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o delle altre Autorità competenti e/o in ogni caso conseguenti a specifiche richieste formulate dalle Autorità competenti e/o da provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia.

9. Circolazione dei dati

9.1. Nell'ambito dell'organizzazione del Titolare, potranno venire a conoscenza dei dati, limitatamente a quanto necessario per svolgere le rispettive funzioni: i reparti operativi; i dirigenti, gli amministratori e i sindaci; gli uffici di protocollo e la segreteria interni; gli incaricati dell'ufficio personale; gli incaricati del centro elaborazione dati; gli incaricati della manutenzione e/o riparazione degli strumenti informatici; gli addetti alla contabilità ed alla fatturazione; gli incaricati della rilevazione della soddisfazione di clienti, utenti ed abbonati; addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico; lavoratori autonomi, a progetto, occasionali che fanno parte anche temporaneamente della struttura aziendale; eventuali ulteriori responsabili e titolari del trattamento. Tutti i richiamati soggetti saranno autorizzati al trattamento con le modalità previste dalla vigente normativa.

9.2. Il Titolare potrà comunicare i dati raccolti e trattati, qualora necessario per adempiere le finalità di cui al punto 3 della presente Informativa e previa nomina a Responsabili del trattamento, ad altri soggetti terzi quali: legali, periti, società di informazione commerciale per i rischi finanziari, società di investigazione e società per il recupero crediti, che potranno assumere informazioni presso persone fisiche, enti pubblici o privati esclusivamente al fine di verificare la veridicità delle informazioni e dei dati personali trasmessi.

9.3. I dati personali, raccolti in banche dati, potranno altresì essere comunicati, per le finalità di cui al punto 3 della presente Informativa, ad altri soggetti terzi facenti parte della catena distributiva dei servizi finanziari e di mediazione creditizia, a Banche e Intermediari Finanziari, a soggetti che operano nel settore assicurativo, nonché ad altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è

obbligatoria per Legge ovvero autorizzata dall'Interessato mediante apposito consenso ovvero necessaria per adempiere le finalità di cui al punto 3 e/o esente da consenso o autorizzata secondo le condizioni di cui agli artt. 6, 9 e 10 del GDPR. Resta inteso che, salvi i casi di obbligo di legge e/o ordine delle competenti Autorità, la comunicazione dei dati raccolti nelle banche dati del Titolare sarà sempre subordinata al consenso dell'Interessato e, ove previsto dal contratto, anche a quello dell'istituto creditizio, finanziario e/o mediatore presso il quale l'interessato ha avviato la pratica per la richiesta di credito/finanziamento/mutuo e/o similare.

9.4. Per dare esecuzione alle finalità descritte nella presente Informativa, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi esterni all'organizzazione del Titolare che agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento, in base a propria informativa ed acquisendo i relativi consensi addizionali richiesti dalla legge, oppure di Responsabili del Trattamento, alla luce di apposita designazione. L'elenco dei soggetti terzi nominati Responsabili del Trattamento alla data di sottoscrizione della presente Informativa è disponibile all'art.4 della presente Informativa, e una sua copia aggiornata può essere richiesta in ogni momento presso i recapiti del Titolare.

10. Diritti dell'Interessato

10.1. A norma del Capo III (artt. 12-22) del Reg. UE n.2016/679, oltre alle informazioni riportate in questa Informativa, in qualità di Interessato, Lei ha diritto:

o di avere conferma, in modo intelligibile, dell'esistenza o meno di Suoi dati presso il Titolare, e di accedervi;

o di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge e/o cessata necessità di conservazione (sempre salvo l'adempimento degli obblighi di legge);

o di ottenere, ove il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati ed ove ciò sia possibile, la portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;

o di opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali e/o di profilazione, e comunque di limitare il trattamento dei Suoi dati nelle specifiche ipotesi previste dalla normativa.

10.2. Lei potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo a Genio Diligence Spa, presso la sede operativa in Capannori (LU), via di Vorno, 9/a, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), Sig.ra Sara Bartalini, PEC privacy@pecmail.geniodiligence.it

10.3. In qualità di Interessato, Lei ha altresì diritto di adire la competente Autorità in materia di Privacy, per l'Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con le modalità descritte sul sito web istituzionale http://www.garanteprivacy.it .

geniodiligence

Consensi al trattamento dei dati

Alla luce dell'informativa prestata, io sottoscritto [NOME E COGNOME] _____:

☐ DO il consenso ☐ NEGO il consenso

Ai trattamenti dei miei dati personali e giudiziari, strettamente funzionali alla verifica delle informazioni rese nell'ambito del rapporto di mediazione creditizia, dell'attività bancaria e finanziaria effettuata presso il soggetto che presenta la presente informativa e per la produzione del rapporto richiesto, anche con reperimento di dati ulteriori presso le fonti indicate nella presente Informativa, ivi incluso per l'uso dei dati comunicazioni telefoniche/mail/SMS con l'Interessato o con terzi, necessarie per la verifica richiesta (punti 3.1 e 3.2 dell'Informativa). Sono consapevole che il mio consenso è facoltativo ma che il rifiuto di prestarlo non consentirà la verifica dei dati e potrebbe non consentire l'erogazione dei servizi richiesti, da parte del mediatore/istituzione finanziaria.

☐ DO il consenso ☐ NEGO il consenso

Ai trattamenti di cui al punto 3.3 dell'Informativa relativi alla conservazione in banche dati riservate sotto l'esclusivo controllo di Genio Diligence Spa dei miei dati personali e giudiziari, ottenuti da fonti pubbliche/pubblici registri e/o banche dati di terzi in base alle attività svolte, al fine di velocizzare ulteriori richieste. Tale consenso è facoltativo ma, se fornito, consentirà di velocizzare future richieste sulla medesima anagrafica.

(Luogo e data) (Firma)

_____ _____

geniodiligence

Delega a favore di Genio Diligence Spa

Alla luce del Contratto, dell'Informativa e dei consensi Privacy su questa prestati, io sottoscritto/a _____, nato il ___/___/_____ a _____ (prov. ___), attribuisco specifica Delega a favore della società Genio Diligence Spa, ai fini dell'espletamento delle attività descritte al punto 3 dell'informativa, a richiedere, ritirare e trattare per mio conto i documenti e i dati che si rendono obbligatori presso Enti Previdenziali, Assicurativi, INPS, CAF, Inail, Patronati, Comuni, Centri per l'Impiego, altre società specializzate, Agenzia delle Entrate, Procura della Repubblica, Prefetture, Motorizzazioni, Consolati ed Ambasciate.

(Luogo e data)

_____

(Firma)

_____

Allegato 5 al Contratto di consulenza e mediazione creditizia

SERVIZIO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA

La norma ISO 22222 rappresenta il parametro di riferimento per tutti coloro che forniscono un servizio professionale di pianificazione finanziaria economica e patrimoniale personale ("personal financial planning"). Il servizio consiste essenzialmente nel supportare i Clienti nella realizzazione degli obiettivi di vita propri e della famiglia, sull'intero ciclo di vita.
Questa norma specifica come l'operatore (il pianificatore) deve agire e quali sono i comportamenti etici, le competenze e l'esperienza professionale a lui richieste.

La SOCIETA' è certificata UNI ISO 22222:2005 per quanto concerne l'attività di servizio di pianificazione finanziaria personale per l'educazione finanziaria e budgeting, rischio e indebitamento secondo UNI/TS 11348:2010 . Certificato N° IT.2012.23.PFP.

1 - OBIETTIVO DEL SERVIZIO

Il Servizio di consulenza e mediazione creditizia si prefigge di dare consapevolezza al Cliente in merito alle operazioni d'indebitamento esistenti, e/o a quelle che desidera intraprendere, ed alle esigenze di tutela cui sono esposti sia lui sia la sua famiglia. Consapevolezza che permette al Cliente di pianificare correttamente gli interventi necessari, attraverso un percorso che aiuta il Cliente a:

- valutare la situazione familiare, economica e finanziaria;
- definire e quantificare gli obiettivi;
- quantificare correttamente le necessità di credito;
- quantificare correttamente le necessità di tutela;
- valutare le diverse soluzioni possibili;
- controllare periodicamente il piano realizzato.

2 – SVILUPPO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il servizio di consulenza si sviluppa secondo 6 distinte fasi di attività:

- instaurazione del rapporto col Cliente, nella quale il pianificatore fornisce tutte le informazioni preliminari sull'attività che sarà svolta, approfondisce i contenuti del contratto, presenta le proprie credenziali professionali, e comincia a raccogliere le informazioni necessarie a delineare un primo profilo del Cliente e della sua famiglia;
- raccolta dei dati e degli obiettivi, durante la quale sono approfonditi e meglio specificati gli aspetti economici e patrimoniali del Cliente ed i suoi obiettivi;
- analisi e valutazione della situazione finanziaria e patrimoniale del Cliente, nella quale il pianificatore fornisce degli spunti di valutazione della situazione iniziale del Cliente e della sua famiglia;
- sviluppo e presentazione del piano, durante la quale il pianificatore presenta il piano che sarà analizzato e discusso col Cliente, al fine di trovare la soluzione a lui più vicina;
- applicazione delle proposte condivise nella fase precedente, nella quale in pianificatore assiste il Cliente nella realizzazione di tutto quanto è stato condiviso ed accettato;
- monitoraggio del piano, che consiste nella revisione periodica del piano realizzato.

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

L'iter presentato è garanzia per il Cliente della correttezza dell'attività svolta dal pianificatore. A garanzia della trasparenza, inoltre, quanto realizzato, discusso e deciso sarà documentato per iscritto con una Relazione di Consulenza e Pianificazione. **Si ricorda, però, che il Cliente può, in ogni momento ed a sua discrezione, interrompere il processo di consulenza avviato.**

3 – SERVIZI DI CONSULENZA OFFERTI

Idealmente, il servizio di consulenza dovrebbe affrontare, in modo complessivo diverse aree tematiche (educazione finanziaria, budgeting, gestione dei rischi puri, ritiro dall'attività lavorativa, immobiliare, investimento, indebitamento, fiscalità). Anche per la presenza di vincoli normativi, il servizio offerto da Euroansa S.p.A., attraverso i propri pianificatori, offre ai risparmiatori supporto in tre aree, più precisamente:

- educazione finanziaria, affinché il Cliente acquisisca le abilità necessarie ad individuare i rischi cui lui e la sua famiglia sono sottoposti oltre alle eventuali necessità d'indebitamento, il tutto allo scopo di pianificare e gestire le soluzioni con razionalità e consapevolezza;
- gestione dei rischi puri, che supporta il Cliente nella definizione dei rischi cui è esposto, nella quantificazione delle necessità di copertura e nello stabilire le priorità e individuare le soluzioni idonee.
- indebitamento, che si prefigge di accompagnare il Cliente nella definizione corretta delle proprie necessità di credito a breve, medio, lungo termine e di credito vitalizio, nella scelta della soluzione ottimale, e nella verifica della sostenibilità nel tempo del piano intrapreso.
- gestione del risparmio e previdenza pensionistica.

Desideriamo segnalare che il servizio di consulenza che affronta in modo complessivo tutte le aree sopraindicate è potenzialmente capace di offrire maggiore efficienza ed efficacia rispetto al servizio limitato alle 3 aree offerte.
Si sottolinea, inoltre, che il servizio di consulenza offerto, potrebbe non riuscire ad assolvere specifiche richieste del Cliente derivanti da suoi orientamenti sociali, etici, ambientali o religiosi.

4 – MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE

Il servizio è erogato secondo la modalità definita "consulenza di processo", essa consiste nel supportare il Cliente seguendo le sei fasi illustrate al punto 2 "SVILUPPO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA".
Il servizio di consulenza prevede che nell'arco del primo anno successivo alla data di erogazione del finanziamento, oltre agli incontri iniziali necessari per la definizione del piano, saranno programmati, due incontri destinati al monitoraggio e alla eventuale manutenzione del piano.
Successivamente il Cliente avrà la facoltà di richiedere ulteriori incontri per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) del piano avviato.

5 – REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza relativo alle aree Educazione Finanziaria e Indebitamento offerto da Euroansa S.p.A., attraverso i propri consulenti creditizi, sarà oggetto ad una commissione massima pari al 4 % delle somme erogate; tale importo è comprensivo di quanto dovuto anche per l'attività di mediazione creditizia collegata.
Nulla è dovuto per il servizio di consulenza relativo all'area tutela (gestione dei rischi puri).

Euroansa SpA
Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
P.IVA 04526210960 - Capitale sociale :1.000.000 € I.V. - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n°M191

Euroansa
Società di Mediazione Creditizia

AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____

nato/a a _____ in data _____

residente a _____ in via_____ Prov (___)

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A di ESSERE RESIDENTE

in (1)_____)(comune di residenza)_____(provincia)_____

in via/piazza_____(indirizzo e numero civico)_____

Il sottoscritto autorizza il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti

Luogo e data_____

Firma_____

Euroansa
Società di Mediazione Creditizia

_____, _____

Spettabile

_____

Via posta certificata, indirizzo _____

Oppure

Raccomandata a mano

Oggetto: comunicazione ammontare compenso pattuito con i clienti ai fini del calcolo del TAEG.

Pratica

Sig/i.....

relativa a ..... di € .....

Secondo quanto previsto all'art. 125 novies del TUB e all'art. 1, sezione VIII del provvedimento 15.07.2015 della Banca d'Italia concernente la "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", vi comunichiamo di aver pattuito con il Sig./i ..... relativamente alla pratica in oggetto, un compenso per i nostri servizi pari a complessivi ..... €.

Vogliate tenerne conto ai fini del calcolo dell' ISC o del TAEG.

Con i migliori saluti,

EUROANSA s.p.a.

Collaboratore_____ Firma collaboratore_____

Per ricevuta(se raccomandata a mano)

Data _____ Timbro e Firma Istituto _____

Euroansa Spa sede amministrativa: Piazza Cavour 7, 20121 Milano MI
Numero verde 800 461042 - P.IVA 04526210960 - Iscr. Elenco Mediatori Creditizi OAM n° M191

Euroansa
Società di Mediazione Creditizia

ELENCO DOCUMENTI

	ANAGRAFICA	DOVE REPERIRLO	INT. 1	INT. 2	INT. 3
☐	Documento di identità fronte/retro (carta d'identità, Patente o passaporto)	Comune/Questura	☐	☐	☐
☐	Copia Tessera Sanitaria (fronte/retro) o copia codice fiscale	Agenzia delle Entrate	☐	☐	☐
☐	Certificato contestuale (residenza, famiglia e stato civile) aggiornato	Comune	☐	☐	☐
☐	Estratto per sunto di matrimonio	Comune	☐	☐	☐
☐	Omologa di separazione o sentenza di divorzio complete di verbale	Tribunale	☐	☐	☐
☐	Permesso di soggiorno in corso di validità	Questura	☐	☐	☐
☐	Attestato di regolarità di soggiorno	Comune	☐	☐	☐
	DOCUMENTI REDDITUALI (DIPENDENTI/PENSIONATI)				
☐	Ultime 6 buste paga	Datore di lavoro/Inps	☐	☐	☐
☐	Ultimi 2 Cedolini pensione + Modello 201 (Obis M)	Datore di lavoro/Inps	☐	☐	☐
☐	Modello CU (ultimo) o Modello 730 (ultimo)	C.A.F./Azienda	☐	☐	☐
☐	Attestato di servizio o Contratto di assunzione	Datore di lavoro	☐	☐	☐
☐	Estratto contributivo INPS	Sede INPS/Online	☐	☐	☐
☐	Dichiarazione datore di lavoro se – di 6 mesi	Datore di lavoro	☐	☐	☐
☐	Ultima busta paga lavoro precedente se – di 6 mesi	Datore di lavoro/Inps	☐	☐	☐
	DOCUMENTI REDDITUALI (LAVORATORI AUTONOMI)				
☐	Visura camerale o iscrizione all'Albo	C.C.I.A.A./Commercialista	☐	☐	☐
☐	Certificato attribuzione P.IVA	Commercialista	☐	☐	☐
☐	Ultimi due modelli unici con relativa presentazione telematica	Commercialista	☐	☐	☐
☐	Bilancio d'esercizio (al_____)	Commercialista	☐	☐	☐
☐	Ricevute pagamento imposte (F24)	Commercialista	☐	☐	☐
☐	Movimentazione bancaria C/C attività ultimi 3 mesi	Banca	☐	☐	☐
	DOCUMENTI IMMOBILIARE				
☐	Preliminare o Compromesso	Venditore/Agenzia immobiliare	☐	☐	☐
☐	Atto di provenienza (Rogito)	Venditore/Agenzia immobiliare	☐	☐	☐
☐	Planimetrie catastale	Venditore/Agenzia immobiliare	☐	☐	☐
☐	Visura Catastale	Venditore/Agenzia immobiliare	☐	☐	☐
☐	Concessione edilizia (solo se acquisto da costruttore) - Abitabilità	Venditore/Agenzia immobiliare	☐	☐	☐
☐	Preventivo Lavori (per mutui ristrutturazione)	Azienda incaricata dei lavori	☐	☐	☐
☐	Ultime quietanze di mutuo pagate (se non si evince dall'estratto conto)	Banca	☐	☐	☐
☐	Atto di mutuo	Notaio	☐	☐	☐
	DOCUMETAZIONE VARIA				
☐	Contratto di Affitto + ultime (_____) ricevute	Vostro Possesso	☐	☐	☐
☐	Ricevute affitto incassato + Contratto	Vostro Possesso	☐	☐	☐
☐	Ricevute ultime 2 rate per Finanziamenti in corso	Vostro possesso	☐	☐	☐
☐	Estratto C/C ultimi 3 mesi	Banca	☐	☐	☐

Euroansa
Società di Mediazione Creditizia

RIFERIMENTI:

Consulente _____ Tel. Ufficio _____ Cel. _____

Appuntamento:

Luogo _____ Data _____ Ora. _____